

**ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
TORAJA DALAM PENGGUNAANNYA OLEH PERUSAHAAN LOKAL DAN LUAR
NEGERI**

**Analisa Kasus Pendaftaran Merek Toarco Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee
Toraja dan Toraja Arabica Kalosi terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi
Toraja**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAJA KORESY MELKISEDEK SIREGAR
NIM: 145010107111182



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini pun tidak luput pula dari bantuan, baik materiil maupun moril, dari segenap pihak yang antara lain:

1. Bapak Dr. Rachmat Safa'at, SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. Selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL. M., SJD. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengkritisi dan memperbaiki tulisan saya sepanjang proses skripsi ini. Semoga kelak mahasiswa yang lain juga mengerti kebaikan Ibu.
4. Bapak Moch, Zairul Alam, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang menjadi motivator terbesar penulis dalam proses skripsi ini, semoga apapun yang Bapak lakukan bisa diberkahi sesuai dengan kebaikan yang Bapak berikan kepada kami.
5. Keluarga saya di Surabaya yang dimulai dari Papa, Mama, Kakak Yosia dan Priskila yang selalu mendoakan dan memberi semangat juga arahan tambahan kepada penulis.
6. Pieter Erastus, Bintang Rahmatullah, Medina Syfa, Muhammad Rifky, dan Bonar Togi selaku Sahabat penulis yang selalu membantu dan mendoakan penulis dari persiapan sampai selesainya penulisan skripsi ini
7. Komunitas dunia maya (O!MT, Anti Toxic Toxic Club) dan Teman Seperjuangan Kuliah Facebook (Vance Mailoa, Dhani Firdaus, Ganendra) yang juga selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Segenap Pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berjalannya penulisan skripsi ini.

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuka pintu pengetahuan bagi pihak awam yang ingin menelusuri lebih dalam terkait perlindungan indikasi geografis dan dapat membantu saudara-saudara di tanah Toraja untuk melindungi produk indikasi geografis unik mereka.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik dalam pemilihan kata maupun hal hal lain yang tidak disengaja oleh penulis.

Semoga Tuhan Yesus Kristus mengampuni kesalahan dan menunjukkan jalan yang terbaik kepada kita

Malang, 22 April 2019

Raja Koresy Melkisedek Siregar

RINGKASAN

Raja Koresy Melkisedek Siregar, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2019, ANALISA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI TORAJA DALAM PENGGUNAANNYA OLEH PERUSAHAAN LOKAL DAN LUAR NEGERI (Analisa Kasus Pendaftaran Merek Toarco Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee Toraja dan Toraja Arabica Kalosi terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Toraja), Afifah Kusumadara, SH., LL. M., SJD, Moch, Zairul Alam, SH., MH.

Melihat kekayaan Sumber Daya Alam unik Indonesia baik secara hewani dan hayati yang melimpah namun tidak berbanding lurus dengan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya yang semestinya dengan terbukanya sistem perdagangan internasional ini seharusnya menjadi peluang, ini disebabkan karena aturan *das sollen* yang diatur oleh pemerintah terkait dengan perlindungan atas produk indikasi geografis dalam Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *das sein* dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang menyalahgunakan produk indikasi geografis Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah untuk diuraikan, dipahami, dan dianalisa terkait dengan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam produk indikasi geografis kopi Toraja. Rumusan masalah pertama adalah Apakah penggunaan kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri memiliki keabsahan hukum dalam peraturan Indikasi Geografis menurut peraturan Nasional terkait maupun dalam *Section 3 TRIPs Agreement*. Rumusan masalah kedua adalah Apa upaya dan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat Toraja dalam indikasi geografis kopi Toraja terhadap penggunaan kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri dan juga menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari pihak lain dengan mempertimbangkan perubahan peraturan nasional berdasarkan dari pengalaman dari negara lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan *Section 3* dari *TRIPs Agreement*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari Artikel-artikel internet terkait dengan kasus indikasi geografis, Literatur-literatur yang terkait dengan kasus indikasi geografis terhadap terdaptarnya produk atau barang lain dan Pendapat para ahli hukum yang terkait dengan hukum merek dan indikasi geografis, dan kekuasaan kehakiman.

Mempertimbangkan penyalahgunaan produk indikasi geografis kopi Toraja yang dilakukan oleh perusahaan lokal dan luar negeri setelah dikonfirmasi berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2016, Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2006 dan *Section 3* dari *TRIPs Agreement*, maka upaya hukum terhadap perusahaan yang menyalahgunakan produk indikasi geografis harus dilakukan, baik berupa gugatan mengikuti proses litigasi maupun menggunakan jalur arbitrase secara non-litigasi ataupun melalui Forum Internasional WTO, dan juga perlunya upaya hukum untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari pihak lain dengan mempertimbangkan perbaikan hukum dengan aturan khusus indikasi geografis India atau undang-undang khusus indikasi geografis dari Kosta Rika.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	7
2. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	8
3. Undang-undang HKI yang berlaku di Indonesia.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Merek	
1. Pengertian Merek.....	10
2. Fungsi dan Syarat Merek.....	11
3. Prosedur Pendaftaran Merek.....	13
C. Tinjauan Umum tentang Kopi Toraja	
1. Pengertian Umum Kopi.....	15
2. Pengertian Kopi Toraja.....	17
3. Proses Pembuatan Kopi Toraja.....	19
D. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis	
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	20
2. Pengaturan Indikasi Geografis.....	21
3. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	28
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
F. Definisi Konseptual.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisa Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Kopi Toraja.....	32
1. Menurut Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	33
2. Perlindungan menurut Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2007.....	42
3. Perlindungan menurut <i>Section 3 TRIPs Agreement</i>	48

B.	Upaya-upaya Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kopi Toraja.....	52
1.	Solusi secara Nasional.....	54
2.	Solusi melalui Forum Internasional WTO.....	65
C.	Perbandingan dengan Negara Lain.....	69
1.	Sistem Perlindungan Indikasi Geografis India.....	70
2.	Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Kosta Rika.....	73

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82

Daftar Pustaka.....	85
Lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	4
Tabel 2 Alur Proses Pendaftaran Merek Menurut UU no 20 tahun 2016.....	14
Tabel 3 Perbandingan Porduk Perusahaan Jepang.....	38
Tabel 4 Perbandingan Produk Perusahaan Lokal.....	41
Tabel 5 Perbandingan Logo antara Perusaahaan luar negeri dan MPIG Kopi Toraja.....	45
Tabel 6 Daftar Biaya Jasa Arbitrase JCAA.....	65
Tabel 7 Tahapan yang disediakan oleh WTO.....	67
Tabel 8 Proses Detail dalam Penyelesaian Sengketa oleh WTO.....	68



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak hanya melimpah namun juga memiliki ciri khas tersendiri yang diakui oleh pihak luar negeri, hal ini dapat terlihat dari banyaknya sumber daya tambang, hewani dan hayati yang tidak hanya tersebar diseluruh penjuru tanah air Indonesia namun juga dalam bentuk produksi seperti produk kopi Toraja, komoditas Komodo di pulau Komodo Nusa Tenggara Timur (N.T.T.) dan buah Andaliman di Sumatera Utara yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah diakui oleh masyarakat luar negeri.

Namun dengan melimpahnya keunikan yang tersebut diatas hal ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya bahwa hanya 1 dari 5 masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah¹ dan sisanya adalah masyarakat kelas bawah yang secara definitif tidak memiliki pendapatan tetap² dan layak . Padahal dengan semakin maraknya sistem perdagangan internasional sekarang ini merupakan salah satu peluang baik untuk menggunakan serta memanfaatkan sumber daya alam bangsa Indonesia yang sedemikian melimpah untuk memakmurkan rakyatnya. Indonesia sampai saat ini belum menyadari pentingnya melindungi sumber daya alamnya terlihat dari sumirnya Undang-undang yang melindungi SDA yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

¹ The World Bank Group, 2017, Indonesia's middle class vital for the country's future, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/04/indonesia-middle-class-vital-for-the-country-future>, 3 September 2018

² HierarchyStructure, 2018, Social Class Hierarchy, <https://www.hierarchystructure.com/social-class-hierarchy/>, 3 September 2018

Daya Alam dan Ekosistemnya yang dimana sudah banyaknya kasus sumber daya hayati yang tidak dapat diproses secara optimal menurut Juru Bicara Kelompok Kerja, Henri Subagio³ sehingga banyak pihak ketiga dari dalam dan luar negeri yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk keuntungannya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang memproduksi barang dan/atau produk dari sumber daya alam di wilayah tersebut terlebih lagi bahwa berbagai sektor ekonomi strategis di Indonesia dikuasai oleh pihak-pihak asing⁴.

Perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk dari sumber daya alam Indonesia masih belum secara optimal dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya dari eksploitasi sumber daya alam unik yang ada dari pihak-pihak luar negeri yang mana hal ini dikenal dengan istilah/nama Indikasi Geografis, dimana *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional telah mengatur indikasi geografis tersebut di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang diatur pada pasal 22 ayat (1) yaitu⁵:

“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

(“Indikasi Geografis adalah, untuk kepentingan dari perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang dari suatu tempat atau wilayah atau teritori, yang dimana memberikan suatu kualitas, reputasi dan karakteristik suatu barang yang ciri khasnya dapat dihubungkan dalam asal tempat geografis”).

³ Lutfy Mairizal Putra, 2017, Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin Diperlukan, <https://sains.kompas.com/read/2017/09/19/160500723/perubahan-undang-undang-konservasi-sda-semakin-diperlukan>, 3 September 2018

⁴ Suadi, 2016, Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/15/216192/aset-ekonomi-indonesia-dikuasai-asing/>, 3 September 2018

⁵ TRIPs Agreement, hlm 10

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO telah memasukkan ketentuan indikasi geografis tersebut dalam Undang Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, khususnya diatur pada pasal 56 ayat (1), yang berbunyi:⁶

“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Namun pengaturan indikasi geografis dalam Undang undang no 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut sangatlah sumir, sehingga pemerintah Indonesia membuat undang-undang baru yaitu Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur lebih rinci tentang indikasi geografis, hal ini dapat dilihat pada pasal 53 sampai pasal 65. Akan tetapi, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan diatas tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para perusahaan yang menggunakan produk indikasi geografis Indonesia, terlihat dari adanya pendaftaran kopi Toraja di Jepang oleh perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* menggunakan nama “Toarco Toraja” dengan registrasi nomor 5110134⁷ mulai dari tahun 2007 dan perusahaan 株式会社千利 (*Chitose Co., Ltd.*) menggunakan nama “Toraja Coffee” dengan registrasi nomor⁸ mulai dari tahun 2005 serta perusahaan lokal yang juga mendaftarkan produk mereka dengan menggunakan indikasi geografis kopi Toraja, yaitu perusahaan P.T. JJ Royal Coffee menggunakan nama “Royal Coffee Toraja” dengan registrasi nomor IDM000469255⁹ mulai dari tahun 2015 dan perusahaan P.T. Setia Unggul Mandiri dengan nama “Toraja Arabica Kalosi” dengan

⁶ Undang-Undang.No 15 tahun 2001 pasal 56 ayat (1)

⁷ Japanese Platform for Patent Information, 2010, <https://goo.gl/EnQHFC>, 15.September.2018

⁸ *Ibid*, 2010, <https://goo.gl/ufj4iz>, 15 September 2018

⁹ Hak Cipta DJKI, 2018, <https://goo.gl/CnbCMw>, 16 September 2018

registrasi nomor IDM000383858¹⁰, yang mana pihak perusahaan menggunakannya tanpa mengetahui adanya peraturan tertentu yang khusus ditetapkan oleh indikasi geografis Indonesia, sehingga hal ini justru menjadi suatu permasalahan hukum bagi pemerintah Indonesia secara umum, atau masyarakat Toraja secara khusus yang memproduksi kopi Toraja di wilayahnya, dimana seharusnya masyarakat Toraja yang seharusnya mendapat hak-hak khusus sebagai pihak produsen sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai label halal yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian
1.	2011	Shelia R. Alam, Fakultas Hukum Univeritas Indonesia	Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan dengan Sistem yang Diterapkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat
2.	2014	Catur Handayani, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu (Studi di Perajin Kulit Lantung Kota Bengkulu)
3.	2016	Pebrianto Patandung, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Produk Indikasi Geografis Indonesia (Studi Komparasi Dengan Negara India, Thailand, dan Malaysia)

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2018.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah penggunaan kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri
(*Key Coffee Co., Ltd., Chitose Co., Ltd., P.T. JJ Royal Coffee dan P.T.*

¹⁰ *Ibid*, 2018, <https://goo.gl/pvMGKw>, 16 September 2018

Setia Unggul Mandiri) memiliki pelaksanaan perlindungan hukum dalam peraturan Indikasi Geografis menurut peraturan Nasional terkait (baik Undang undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Bab VIII maupun Peraturan.Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Bab II – III dan Bab V - VI tentang Indikasi Geografis) maupun dalam *Section 3 TRIPs Agreement*?

2. Apa saja tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat Toraja dalam indikasi geografis kopi Toraja terhadap penggunaan kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri (*Key Coffee Co., Ltd., Chitose Co., Ltd., P.T. JJ Royal Coffee* dan *P.T. Setia Unggul Mandiri*) dan upaya hukum untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari pihak lain dengan mempertimbangkan perubahan peraturan nasional berdasarkan dari pengalaman dari negara lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum dalam peraturan indikasi geografis terkait penggunaan kopi Toraja yang dilakukan oleh perusahaan lokal dan luar negeri (*Key Coffee Co., Ltd, Chitose Co., Ltd, PT. JJ Royal Coffee* dan *PT. Setia Unggul Mandiri*) menurut peraturan Nasional (baik menurut Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Bab VIII maupun Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dalam Bab II – III dan Bab V – VI) maupun dalam *Section 3 TRIPs Agreement*.

2. Menganalisis apa saja tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat Toraja dalam indikasi geografis kopi Toraja terhadap penggunaan kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri, baik dengan menindak secara langsung dari pihak terkait (baik dari pihak MPIG kopi Toraja, maupun pemerintahan Indonesia) dan juga upaya hukum untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari pihak lain dengan mempertimbangkan perubahan peraturan nasional berdasarkan dari pengalaman dari negara lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi hukum dalam memahami peraturan terkait dengan indikasi geografis, dan juga bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan indikasi geografis dalam pendaftaran suatu barang dan/atau produk, serta berguna bagi pemerintah sebagai bahan referensi dalam penerapan peraturan indikasi geografis untuk melindungi barang dan/atau produk yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakekat awalnya tidak ada satu sumber yang memberikan definisi tunggal tentang HKI atau *Intellectual Property Right* yang diterima secara umum/universal. Namun dalam penggunaannya sebagai pedoman ada beberapa makna tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat digunakan, diantaranya adalah¹¹:

- a) Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintahan kepada penemu/pencipta/pendesaian berdasarkan atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan¹².
- b) Menurut Sri Redjeki Hartono, hak milik intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi¹³.
- c) Menurut pendapat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menuturkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang di

¹¹ Anonim, **HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia**, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007, hlm 2.

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹³ Sentosa Sembiring, **Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek**, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 14

ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi¹⁴.

Yang dimana secara keseluruhan HKI merupakan suatu hak eksklusif yang timbul dari hasil pemikiran yang membuahkan hasil berupa produk yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, Objek atau hak-hak yang diatur dalam HKI adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia¹⁵.

2. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Secara hukum HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak cipta (*Copyright*) dan hak kekayaan industri (*Industrial property right*). Berdasarkan Konvensi Pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2* (viii) menetapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

- a) *Literary, artistic and scientific works;*
- b) *Performance of performing artists, phonograms, and broadcasts;*
- c) *Inventions in all fields of human endeavor;*
- d) *Scientific discoveries;*
- e) *Industrial designs;*
- f) *Trademarks, servicemarks, and commercial names and designations;*
- g) *Protection against unfair competition;*

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, **Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas**, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 32.

¹⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, **HAKI-Hak kekayaan Intelektual**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hlm 2.

Di Indonesia sendiri HKI dapat digolongkan berdasarkan Undang-undang yang sudah tersedia, yakni¹⁶:

- a) Paten;
- b) Hak cipta;
- c) Merek atau merek dagang;
- d) Desain industri;
- e) Desain tata letak sirkuit terpadu;
- f) Rahasia dagang; serta
- g) Perlindungan varietas tanaman.

3. Undang-Undang HKI yang berlaku di Indonesia

Sampai saat ini, di Indonesia telah membuat dan mengundangkan tujuh Undang-undang terkait tentang HKI. Dari ketujuh Undang-undang tersebut terdapat bermacam-macam penggolongan HKI yang mendapat perlindungan hukum secara normatif, yaitu:

- a) Undang-undang no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang;
- b) Undang-undang no. 31 tahun 2000 tentang desain industri;
- c) Undang-undang no. 14 tahun 2001 tentang paten;
- d) Undang-undang no. 15 tahun 2001 tentang merek;
- e) Undang-undang no.19 tahun 2002 tentang hak cipta¹⁷;
- f) Undang-undang no. 20 tahun 2016 tetang merek dan indikasi geografis.

¹⁶ H. Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 3-4

¹⁷ Insan Budi Maulana, **Bianglala Haki (Hak kekayaan Intelektual)**, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm 15

B. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Pengertian Merek

Dalam dunia usaha perdagangan, daya pembeda antara produk usaha satu dengan yang lainnya merupakan suatu hal yang krusial. Dimana daya pembeda tersebut secara khusus dipakai untuk memberikan perlindungan kepada pemilik barang tersebut. Daya pembeda itulah yang disebut dengan merek. Di Indonesia, sistem perlindungan terhadap merek sudah dikenali dan dimulai pada tahun 1961¹⁸.

Berdasarkan dari pasal 1 ayat (1) Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Kemudian dalam ketentuan yang ditentukan oleh TRIPs, merek secara khusus didefinisikan sebagai:

“Trademarks means any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark”

“Setiap tanda atau kombinasi pada tanda yang mempunyai kekuatan hukum untuk membedakan barang-barang atau jasa milik seseorang dengan pihak lain”

Sedangkan menurut dari beberapa pendapat ahli hukum, diantaranya yaitu Phillip S. James M.A mendefinisikan merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk

¹⁸ O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 14.

memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditangannya dalam lalu lintas perdagangan¹⁹. Sedangkan menurut Suyud Margono yang menyimpulkan Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dan merek adalah simbol bagi pedagang untuk memperluas pasarannya²⁰.

Dalam Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut²¹:

- a) *“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya²²;*
- b) *Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya²³;*
- c) *Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang uakan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”*

2. Fungsi dan Syarat Merek

Agar suatu merek dalam dunia usaha diterima dan diakui oleh masyarakat Indonesia secara luas, maka merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup kuat. Dimana daya pembeda tersebut membuat adanya jaminan kualitas maupun kuantitas yang ditunjukkan oleh produsen kepada masyarakat sebagai konsumennya. Fungsi merek dalam dunia usaha perdagangan yang sudah

¹⁹ *Opcit*, hlm 24

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Opcit* ayat (4)

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²³ *Opcit* ayat (3)

mencapai batas-batas wilayah ini berfungsi untuk mencapai pertumbuhan industri perdagangan yang sehat²⁴.

Fungsi merek pun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (jati diri);
- b) Menunjukkan Kualitas (Mutu) barang atau jasa;
- c) Sebagai sarana promosi (iklan)²⁵.

Menurut P.D.D Dermawan kemudian secara rinci menetapkan fungsi merek menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut²⁶.

Meskipun suatu merek sudah memiliki daya pembeda yang kuat dan sudah diakui oleh masyarakat sebagai konsumen, namun merek tersebut tetaplah harus didaftar melalui pendaftaran merek agar dapat dilindungi oleh hukum sesuai dengan Undang undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana suatu merek tidak dapat didaftar jika²⁷:

²⁴ Irwansyah Ockap Hlmomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, 2008

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ari Purwadi, **Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen**, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hlm. 59.

²⁷ Undang undang no 20 tahun 2016, pasal 20

- a) “bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan.pendaftarannya;
- c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang.sejenis;
- d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) merupakan.nama umum dan/atau lambang milik umum.”

3. Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur permintaan pendaftaran suatu merek adalah sebagai berikut²⁸:

- a) “Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat dengan bentuk dan isi formulir sesuai dengan lampiran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah;
- b) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek diatas wajib dilakukan dengan memperha tikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 10 ayat (2).dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 19 Tahun 1992;
- c) Formulir permintaan pendaftaran merek wajib melengkapi syarat-syarat yang diantaranya adalah:
 - 1) Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
 - 2) Dua puluh helai tiket merek yang bersangkutan;
 - 3) Tambahan Berita Negara.yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
 - 4) Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - 5) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
 - 6) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan.hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
 - 7) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

²⁸ Peraturan Pemerintah no 23 tahun 1993

- ### Tabel 2

```
graph TD
    PERMOHONAN[PERMOHONAN] --> KEKURANGAN_PRIORITY[KEKURANGAN PERSYARATAN PRIORITY]
    PERMOHONAN --> PERMOHONAN_ADMIN[PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI]
    PERMOHONAN --> KEKURANGAN_PERSYARATAN[KEKURANGAN PERSYARATAN]
    
    KEKURANGAN_PRIORITY --> DIPENUHI_PRIORITY{DIPENUHI?}
    KEKURANGAN_PRIORITY -->|Tidak| PERMOHONAN_ADMIN
    DIPENUHI_PRIORITY -->|Ya| TANGGAL_PENERIMAAN[TANGGAL PENERIMAAN]
    DIPENUHI_PRIORITY -->|Tidak| DIPROSES_TANPA_PRIORITY[DIPROSES TANPA PRIORITY]
    
    PERMOHONAN_ADMIN -->|Lengkap| TANGGAL_PENERIMAAN
    PERMOHONAN_ADMIN -->|Tidak| KEKURANGAN_PERSYARATAN
    
    KEKURANGAN_PERSYARATAN --> DIPENUHI_PERSYARATAN{DIPENUHI?}
    KEKURANGAN_PERSYARATAN -->|Tidak| DIANGGAP_DITARIK_KEMBALI[DIANGGAP DITARIK KEMBALI]
    DIPENUHI_PERSYARATAN -->|Ya| TANGGAL_PENERIMAAN
    DIPENUHI_PERSYARATAN -->|Tidak| PERMOHONAN
    
    TANGGAL_PENERIMAAN --> PEMERIKSAAN_SUBSTANTIF[PEMERIKSAAN SUBSTANTIF]
    TANGGAL_PENERIMAAN -->|≤ 30 Hari| PERMOHONAN
    
    PEMERIKSAAN_SUBSTANTIF --> DISETUJUI_DIDAFETAR{DISETUJUI UNTUK DIDAFTAR}
    PEMERIKSAAN_SUBSTANTIF -->|≤ 9 Bulan| DISETUJUI_DIDAFETAR
    DISETUJUI_DIDAFETAR -->|Ya| PERMOHONAN
    DISETUJUI_DIDAFETAR -->|Tidak| USULAN_PENOLAKAN[USULAN PENOLAKAN]
    
    USULAN_PENOLAKAN --> ADA_TANGGAPAN{ADA TANGGAPAN}
    USULAN_PENOLAKAN -->|≤ 30 Hari| ADA_TANGGAPAN
    ADA_TANGGAPAN -->|Ya| PEMERIKSA_TANGGAPAN[PEMERIKSA TANGGAPAN]
    ADA_TANGGAPAN -->|Tidak| PENOLAKAN_TETAP[PENOLAKAN TETAP]
    
    PEMERIKSA_TANGGAPAN --> DITERIMA{DITERIMA}
    DITERIMA -->|Ya| PENGUMUMAN[PENGUMUMAN]
    DITERIMA -->|Tidak| PENOLAKAN_TETAP
    
    PENOLAKAN_TETAP --> KOMISI_BANDING[KOMISI BANDING]
    KOMISI_BANDING --> DITERIMA_KB{DITERIMA?}
    KOMISI_BANDING -->|≤ 3 Bulan| DITERIMA_KB
    DITERIMA_KB -->|Ya| PENGUMUMAN
    DITERIMA_KB -->|Tidak| UPAYA_HUKUM_LAINNYA[UPAYA HUKUM LAINNYA]
    
    PENGUMUMAN --> ADA_KEBERATAN_OPOSISI{ADA KEBERATAN / OPOSISI?}
    PENGUMUMAN -->|≤ 3 Bulan| ADA_KEBERATAN_OPOSISI
    ADA_KEBERATAN_OPOSISI -->|Tidak| PERMOHONAN
    ADA_KEBERATAN_OPOSISI -->|Ada| SANGGAHAN_DARI_PEMOHON[SANGGAHAN DARI PEMOHON]
    ADA_KEBERATAN_OPOSISI -->|Kebijakan Di Tolak| PERMOHONAN_TOLAK[PERMOHONAN TOLAK]
    
    SANGGAHAN_DARI_PEMOHON --> SEBAGAI_TAMBAHAN_BAHAN_PERTIMBANGAN[SEBAGAI TAMBAHAN BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEMBALI]
    SEBAGAI_TAMBAHAN_BAHAN_PERTIMBANGAN --> KEBERATAN_DITERIMA_TOLAK{KEBERATAN DITERIMA / TOLAK}
    KEBERATAN_DITERIMA_TOLAK -->|≤ 2 Bulan| PERMOHONAN
    KEBERATAN_DITERIMA_TOLAK -->|Kebijakan Di Terima| PERMOHONAN
    
    PERMOHONAN_TOLAK --> KOMISI_BANDING_TOLAK[KOMISI BANDING]
    KOMISI_BANDING_TOLAK --> DITERIMA_TOLAK{DITERIMA}
    DITERIMA_TOLAK -->|Ya| PERMOHONAN
    DITERIMA_TOLAK -->|Tidak| UPAYA_HUKUM_LAINNYA_TOLAK[UPAYA HUKUM LAINNYA]
    
    PERMOHONAN -->|Estimasi waktu 2-5 Thn| PERMOHONAN_TOLAK
```


C. Tinjauan Umum tentang Kopi Toraja

1. Pengertian Umum Kopi

Tanaman kopi (*Coffea specien*) merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan sebagai penghasil devisa bagi Indonesia. Jenis kopi arabika (*Coffea arabica*) dan kopi robusta (*Coffea robusta*) adalah yang spesies paling banyak di Indonesia, yang dimana perkebunan kopi mulai berkembang pesat sehingga potensial bagi pengembangan kopi domestik. Areal perkebunan kopi di Indonesia mencapai lebih dari 1,291 juta hektar dimana 96% diantaranya adalah areal perkebunan kopi rakyat. Kopi khas yang dihasilkan dari perkebunan kopi rakyat antara lain kopi Gayo, kopi Mandheling, kopi Lintong, kopi Jawa, kopi Bali Kintamani, kopi Flores, kopi Toraja, kopi Lampung dan kopi Luwak²⁹.

Bagian tanaman kopi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah bijinya yang diolah menjadi minuman dengan kandungan kafein dalam dosis rendah. Kafein ini mampu mengurangi rasa lelah dan membuat pikiran menjadi segar. Minuman kopi yang berperan sebagai perangsang (*stimulant*) membuat kopi digemari oleh banyak orang, tetapi minuman kopi bersifat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak³⁰, Koswara secara detail menjelaskan bahwa konsumsi kopi pada jumlah yang terlalu tinggi, kafein yang terkandung di dalam kopi berdampak negatif karena mempengaruhi sistem saraf pusat, sistem pernafasan, otot, pembuluh darah, jantung, dan ginjal pada manusia³¹.

²⁹ Daddy H. Kusdriana, 2012, **Daftar Peraturan Jasa Konstruksi di Indonesia**, PT. Media Data Riset

³⁰ Lili Tirtasari, 2014, **Perombakan Biji Kopi**, Academia

³¹ Koswara S, 2006, **Kopi Rendah Kafein (Kopi Dekafein)**, Jakarta

Struktur buah kopi terdiri atas tiga bagian, yaitu lapisan kulit luar (*exocarp*), lapisan daging (*mesocarp*), lapisan kulit tanduk (*endoscarp*). Komposisi kimia biji kopi berbeda-beda, tergantung tipe kopi, tanah tempat tumbuh dan pengolahan kopi. Senyawa kimia yang terpenting terdapat didalam kopi adalah *caffeine* dan *caffeol*. *Caffeine* yang menstimuli kerja saraf, sedangkan *caffeol* memberikan flavor dan aroma yang baik³².

Kafein dalam bentuk murni seperti kristal berbentuk tepung putih atau berbentuk seperti benang sutera yang panjang dan kusut, dapat mencair pada suhu 235-237°C dan akan mengalami sublimasi pada suhu 176°C. Kafein ini mengeluarkan bau yang wangi, mempunyai rasa yang sangat pahit dan mengembang di dalam air. Senyawa ini merupakan alkaloid turunan dari methyl xanthine 1,3,7-trimethyl xanthine. Kafein juga merupakan basa monocidic yang lemah dan dapat dipisahkan dengan penguapan, serta mudah diuraikan oleh alkalis yang panas³³.

Kopi memiliki kandungan kafein yang lebih dari cukup untuk membuat seseorang kecanduan dan dapat menjadi minuman berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Kafein hanya bisa menjadi aman jika dikonsumsi oleh seseorang dengan rata-rata 80-150 ppm perharinya. Tingginya kandungan kafein pada kopi menyebabkan perlu dilakukannya penanganan penurunan kadar kafein, agar aman dikonsumsi³⁴.

Penurunan kafein sering kali disebut dengan dekafeinasi. Proses dekafeinasi dapat dilakukan dengan menguapkan kafein pada suhu tinggi, melarutkan kafein

³² Ridwansyah, 2003, **Pengolahan Kopi**. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

³³ *Ibid*

³⁴ Hermanto S, 2007, Kafein, Senyawa Bermanfaat atau Beracunkah?, Academia

dalam senyawa metilen klorida dan etil asetat, atau dengan menggunakan senyawa *theophylline* yang dilekatkan pada bakteri untuk menghancurkan struktur kafein³⁵

Acids, atau zat asam pada kopi adalah zat alami yang terdapat pada *green bean* dan *roasted bean*. Zat asam ini akan menimbulkan rasa asam pada kopi seduh saat dikonsumsi. Asam yang terlalu berlebihan pada kopi akan mengganggu lambung orang yang mengonsumsi kopi, terutama bagi yang memiliki penyakit maag. Tingginya resiko karena adanya asam yang berlebih pada kopi membuat produk kopi tidak dapat dikonsumsi oleh semua orang, sehingga banyak penanganan yang dilakukan untuk mengurangi kadar asam pada kopi³⁶.

2. Pengertian Kopi Toraja

Kopi Toraja merupakan satu dari beberapa komoditi kopi arabika unggulan yang berada di Tanah Toraja yang berpusat di daerah kabupaten Sulawesi Selatan, pegunungan Toraja. Dilihat dari bentuk permukaan lokasi daerahnya merupakan daerah pegunungan dengan jenis ketinggian daerah dataran tinggi. Iklim hujan tropis dan suhu yang rendah pada ketinggian berkisar 1.500 mdpl (meter diatas permukaan laut) sampai dengan 1700 mdpl membuat Tanah Toraja menjadi surga bagi tanaman kopi ini. Kopi arabika memiliki kombinasi dari campuran rasa yang lebih beragam, dari rasa kemanisan dan lembut hingga rasa kuat mencolok yang tajam. Kerunggulan kopi Toraja dengan kopi yang lain adalah kopi ini memiliki cita rasa asam khas yang cukup unik yang tidak dimiliki oleh kopi dari jenis lain.

Sesuai dengan Sahab. H menyebutkan bahwa aroma dari kopi Toraja memiliki bau yang lebih harum dan terkesan memiliki aroma lembut ditambah

³⁵ Ibid

³⁶ Irvan Helmi, 2010, *Coffee acids*, Academia

dengan tekstur kental saat diresap di lidah dikarenakan memiliki rasa kental atau halus dan terkenal mempunyai kadar pahit yang disukai banyak orang.³⁷

Kopi Toraja juga memiliki mengandung kadar asam yang cukup rendah dan memiliki biji yang lebih berat jika dibandingkan dengan jenis kopi daerah yang lain. Kandungan asam yang cukup rendah inilah yang membuat penikmat kopi tidak perlu mengkhawatirkan akan menderita maag atau yang disebut juga dengan *gastritis*. Kopi ini juga dapat dikenal dengan nama kopi *celebes kalossi*, yang diambil dari nama kolonial Belanda untuk menamai salah satu daerah di Sulawesi. Kopi ini juga dapat termasuk ke dalam jenis kopi arabika sehingga profil kopi toraja ini terkesan mirip dengan kopi Sumatera. Ini juga dapat dilihat bahwa biasanya orang mencari kopi ini karena bebannya yang tergolong berat dan rasanya yang cenderung tidak asam. Sebagian orang berpendapat bahwa kopi Sulawesi dan kopi Sumatera justru memiliki rasa khas yang serupa, seperti rasa tanah dan hutan. Rasa yang terdapat dalam kopi tersebut muncul karena pengaruh dari pemrosesan setelah biji kopi dipetik.³⁸

Kopi Toraja yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sekarang ini bahkan nama dan citarasanya sudah sampai ke luar negeri, dimana sebagian besar dari tanaman kopi ditanam di perkebunan milik penduduk di lereng-lereng gunung. Inilah yang dapat menjadi keunggulan tersendiri dimana bahwa orang Toraja dikenal mampu untuk memelihara tradisi yang sudah berumur ratusan tahun. Untuk proses penanaman bijih kopi dan pengolahannya juga dilakukan melalui

³⁷ Sahab H, 2002, **Pengembangan Dan Prospektif Industri Kopi Toraja**. Jurnal Industri. Vol 3 No. 2.

³⁸ Ibid

tradisi yang tergolong berumur ratusan tahun dan tetap dapat dijaga tradisinya hingga sekarang ini³⁹.

3. Proses Pembuatan Kopi Toraja

Proses pengolahan kopi Toraja yang dilakukan secara tradisional memiliki proses tersendiri sebelum dapat dinikmati, langkah tersebut adalah⁴⁰:

- a) Kopi yang baru di petik dari pohon di kupas kulitnya, kemudian didiamkan beberapa hari dan di cuci sampai keset atau sudah tidak licin atau tidak mengandung lendir lagi pada kulitnya;
- b) Kopi kemudian di jemur di bawah sinar matahari hingga sehari-hari sampai benar-benar kering;
- c) Kopi yang sudah benar-benar kering lalu dibersihkan kulit cangkangnya, kemudian panaskan sampai siap untuk di tumbuk;
- d) Kopinya setelah itu di tumbuk beberapa kali disebuah lesung batu sampai berbentuk serbuk sampai sudah siap jadi kopi untuk diminum.

Namun pihak perusahaan memiliki metode yang berbeda dalam mengolah kopi Toraja di pabriknya, yaitu⁴¹:

- a) Kopi yang baru dipetik diseleksi terlebih dahulu, sampai hanya tersisa buah kopi berwarna merah;
- b) Kopi yang lolos seleksi kemudian akan melalui proses pengelupasan kulit dengan dimasukkan kedalam mesin pulper untuk difermentasi;
- c) Setelah itu, kopi dikeringkan sampai kadar air didalamnya sebesar 10,5% (baik dengan cara penjemuran maupun dimasukkan kedalam mesin dryer)

³⁹ Departemen Perindustrian. 2009. **Roadmap Industri Pengolahan Kopi**

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Liputan SriwijayaTV, diunggah di YouTube tanggal 1 September 2015

- d) Setelah kering dan dipisahkan dengan kulit tanduknya dengan mesin, kemudian kopi akan dipisahkan berdasarkan spesifikasi tertentu, seperti:
 - 1) Ukuran Kopi
 - 2) Berat Kopi
 - 3) Kesempurnaan Kopi
- e) Setelah dipisahkan, tiap-tiap kopi yang sudah dipisahkan siap diekspor ke Jepang

D. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Definisi indikasi geografis tertulis dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal 1 ayat (6) mengatakan bahwa indikasi geografis adalah *“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”*.

Indikasi geografis juga mempunyai pengertian yang mendukung undang undang diatas, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); kata Indikasi mempunyai arti sebagai ‘tanda-tanda yang menarik perhatian’ dengan artian bahwa Indikasi juga merupakan suatu tanda yang memiliki potensi sedangkan kata geografis mempunyai makna sesuai dengan kata yang berasal dari Bahasa Yunani dalam segi geografi, dimana *geo* adalah ‘bumi’ dan *graphein* yang berarti tulisan yang menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga

bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi awal atau letak suatu daerah. Maka, geografis berarti menunjukkan suatu posisi letak suatu lokasi atau daerah. Berdasarkan uraian diatas, indikasi geografis adalah sebuah tanda yang menarik perhatian dari suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini tanda-tanda yang menarik perhatian yang dimaksudkan merupakan sebuah produk awal tanaman yang berasal dari daerah Sumatera Utara.

Indikasi geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku⁴².

2. Pengaturan Indikasi Geografis

Diperhatikan dari sejarah hukum, awal dasar hukum indikasi geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana hanya mengatur tentang definisi awal dari indikasi geografis, subyek yang dapat memohonkan perlindungan atas produk

⁴² Adrian Sutedi, 2009, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Ed.1 Cet-1, Sinar Grafika, Jakarta hlm 38

dan/atau barang indikasi geografis, permohonan perlindungan indikasi geografis apa yang dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal, dan peraturan khusus terkait penggunaan produk dan/atau barang indikasi geografis yang belum terdaftar yang beriktikad baik, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menambahkan tentang ruang lingkup indikasi geografis, produk dan/atau barang yang tidak dapat dikategorikan sebagai produk dan/atau barang indikasi geografis, jangka waktu perlindungan indikasi geografis, syarat dan tata cara permohonan indikasi geografis (baik tata cara administratif dan substantif) sampai dengan pengumuman dan sanggahan terkait dengan permohonannya, penggunaan dan pengawasan produk dan/atau barang indikasi geografis, perubahan dan berakhirnya perlindungan indikasi geografis, banding dalam putusan terkait dengan indikasi geografis, serta pelanggaran dan gugatan terkait dengan produk dan/atau barang indikasi geografis.

Peraturan ini kemudian masih berjalan hingga akhirnya indikasi geografis diatur dalam peraturan baru, yaitu Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menambahkan syarat agar suatu produk dan/atau barang terlindungi sebagai indikasi geografis, mengubah salah satu pihak yang dapat memohonkan suatu produk dan/atau barang sebagai indikasi geografis, serta tambahan dalam tata cara pemeriksaan substantif dan jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Selain itu, indikasi geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat aturan indikasi geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai pasal 56 sampai pada pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan indikasi geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan indikasi geografis, Indikasi geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam undang undang yang baru pengaturan mengenai indikasi geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai pasal 56 sampai pasal 71 serta memiliki bagian-bagian lain sebagai sub judul pengaturannya.

Pada peraturan indikasi geografis yang baru tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan indikasi geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman yang lebih mendetail tentang sebuah produk yang berpotensi sebagai produk indikasi geografis yang harus dilindungi.

3. Pendaftaran Indikasi Geografis

Mekanisme yang harus ditempuh untuk mendaftarkan produk indikasi geografis diatur didalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di

repository.ub.ac.id

dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu, sebagai berikut tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis⁴³:

- a) *“Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Perwakilan Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.*
- b) *Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:*
 - 1) *Tanggal, bulan dan tahun;*
 - 2) *Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;*
 - 3) *Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Pemohonan diajukan oleh kuasa*
- c) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada poin awal harus dilampiri dengan:*
 - 1) *Surat bukti khusus, apabila permohonan melalui Kuasa*
 - 2) *Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substansif kepada Kantor Kas Negara*
- d) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin awal harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas⁴⁴:*
 - 1) *Nama Indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;*
 - 2) *Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi geografis;*
 - 3) *Uraian-mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu-dengan barang lain yang-memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut-dihasilkan.*
 - 4) *Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;*
 - 5) *Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta-wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis;*
 - 6) *Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut;*
 - 7) *Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;*
 - 8) *Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan*

⁴³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007, <http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku%20Indikasi%20Geografis%20Indonesia/#p=10>, 19 Juli 2018

⁴⁴ Undang undang no 20 tahun 2016 pasal 6 ayat (3)

- 9) *Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis*
- e) *Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”.*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yaitu yuridis normatif dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berlakunya asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Kemudian dianalisis secara berkolerasi dengan peraturan internasional TRIPs *Agreement* serta putusan sengketa lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dan diteliti serta diambil kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dasar dari penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif adalah karena penelitian ini menganalisis tentang norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum indikasi geografis terhadap terdaftarnya merek kopi Toraja di Jepang, yang dimana tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dengan diperlukan suatu unsur-unsur hukum, yang diteliti sampaiesejauh mana hukumapositifatertulis sesuai dengan kenyataan yang berlaku (serasi)⁴⁵. Sehingga tujuan dari penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini untuk menemukan adanya kontradiksi norma hukum

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 14-17

antara indikasi geografis dalam produk yang berasal dari wilayah geografis Indonesia yang telah terdaftar di Jepang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dicoba dengan analisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *analisa hukum terhadap perlindungan Indikasi Geografis kopi Toraja dalam penggunaannya oleh perusahaan lokal dan luar negeri*, sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian secara tepat dan langkah apa yang harus dilakukan agar adanya kejelasan antara indikasi geografis dan merek. Dengan demikian, maka pendekatan yang akan dipakai dalam proses penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu penelitian untuk meninjau apakah ada inkonsistensi antara undang-undang dan peraturan pemerintah dengan produk hukum yang dihasilkan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tinjauan hukum terkait Indikasi Geografis terhadap terdaftarnya merek kopi Toraja di Jepang.

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- c) *Section 3* dari *TRIPs Agreement*
- d) *Article 10^{bis}* dari *Paris Convention (1967)*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah beberapa bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer yang dapat berupa bahan pustaka, ungkapan pendapat oleh para ahli hukum, dokumen penelitian, dan materi-materi dari internet yang antara lain meliputi:

- a) Artikel-artikel internet terkait dengan kasus indikasi geografis;
- b) Literatur-literatur yang terkait dengan kasus indikasi geografis terhadap terdaptarnya produk atau barang lain;
- c) Pendapat para ahli hukum yang terkait dengan hukum merek dan indikasi geografis, dan kekuasaan kehakiman.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan lainnya, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian dengan *statue approach* (Pendekatan Peraturan perundang-undangan), *conceptual approach* (Pendekatan Konsep) dan *case approach* (Pendekatan Kasus), maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat diartikan dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai indikasi geografis, dan kekuasaan kehakiman baik

berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan mencermati beberapa literatur, ilmu perundang-undangan, jurnal nasional dan internasional, artikel dari media massa dan essay yang berkaitan dengan hukum merek khususnya mengenai indikasi geografis untuk menemukan data, informasi, dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum terkait indikasi geografis terhadap terdaftarnya merek kopi Toraja di Jepang

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum primer yang terkait tentang analisa hukum terhadap perlindungan indikasi geografis kopi toraja dalam penggunaannya oleh perusahaan lokal dan luar negeri berhasil dikumpulkan, setelah itu diinterpretasi dengan menggunakan penafsiran restriktif yang dimana membatasi pengertian dari ketentuan hukum agar dapat kejelasan dan ketegasan hukum lebih mudah diraih, diklarifikasi, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode analisis kelemahan dari bahan hukum dengan menggunakan masalah hukum terhadap perlindungan indikasi geografis kopi toraja dalam penggunaannya oleh perusahaan lokal dan luar negeri dan mengambil contoh-contoh kasus indikasi geografis. Selanjutnya data tersebut diolah, dianalisis, diteliti dan diinterpretasikan serta dibuatkan kesimpulan dan saran mengenai masalah tersebut dan langkah pemerintah maupun pengadilan khususnya MARI untuk mengatasi kasus indikasi geografis yang disalahgunakan oleh negara lain. Sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian atau saran dan dapat dipahami ataupun diterapkan. Dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah karena adanya kekosongan hukum atau kekurangan dalam peraturan hukum terhadap masalah ini.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat berlaku adil sebagai payung hukum dalam penerapannya terkait permasalahan ini. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi terhadap permasalahan analisa hukum terhadap perlindungan indikasi geografis kopi toraja dalam penggunaannya oleh perusahaan lokal dan luar negeri.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan konklusi dari beberapa definisi variabel didalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. **Analisa Hukum**, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (serta memahami), suatu perspektif atau pendapat dalam segi hukum dan kemudian menganalisa suatu problema/permasalahan hukum sehingga dapat menyimpulkan suatu metode/tindakan tertentu sebagai solusi dari suatu problema/permasalahan hukum yang dianalisa.
2. **Indikasi Geografis**, adalah suatu tanda yang diberikan sebagai bukti dari autentik alam serta keterlibatannya dengan faktor manusia yang dimana membuat reputasi serta kualitas tertentu dari produk yang ditandai.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini tersusun atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan-landasan teori yang dipakai penulis untuk menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yang juga akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian penulis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pengamatan hukum terkait perlindungan indikasi geografis terhadap terdaptarnya merek kopi toraja di Jepang dan Indonesia, dan juga terdapat pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus pendaftaran merek dari produk indikasi geografis Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan secara singkat dan padat kesimpulan yang didapat dari uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan kopi Toraja

Indikasi Geografis semula muncul pertama kali di dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang undang no 15 tahun 2001 tentang Merek sesuai dengan Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), kemudian hal ini ditindak-lanjuti dengan peraturan pelaksana, yaitu dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Kemudian pada bulan September tahun 2016, dikeluarkan Undang undang baru, yaitu Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan kesumiran dari Undang undang sebelumnya, melihat bahwa perlunya aturan yang perlu ditetapkan dikarenakan adanya keterkaitan dengan produk barang yang merupakan karakteristik dari merek menurut dari Sudaryat dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual, dimana dijabarkan hubungan yang mengaitkan indikasi geografis dengan produk barang dapat dilihat dari⁴⁶:

1. Tempat dan daerah asal;
2. Kualitas dan karakteristik dari produk;
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

⁴⁶ Sudaryat, **Hak Kekayaan Intelektual**, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm 178

Masuknya pengaturan Indikasi Geografis untuk melindungi produk Indikasi Geografis Indonesia dalam Undang-undang Indonesia disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1994 mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh WTO sebelumnya yaitu TRIPs, yang dimana karena Indonesia merupakan salah satu anggota dari WTO maka Indonesia diwajibkan untuk membuat peraturan baru agar sesuai dengan aturan dari TRIPs.

1. Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Melengkapi kesumiran yang terdapat dalam Undang undang sebelumnya yaitu Undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek, Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kemudian menambahkan beberapa aturan tambahan seperti pada pasal 53 ayat (1) sampai dengan (3) tentang perubahan atas perlindungan Indikasi Geografis, yang sebelumnya dalam Undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek dimana dalam pasal 56 ayat (2) tertulis bahwa:

“Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:*
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;*
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;*
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;*
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut;*
- b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;*
- c) Kelompok konsumen barang tersebut;”*

Kemudian dalam Undang-Undang no 20 tahun 2016 di dalam pasal 53 ayat (3) adanya perubahan yang cukup signifikan, yaitu:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan:

a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- 1) Sumber daya alam
- 2) Barang kerajinan tangan
- 3) Hasil Industri

b) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.”

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa dalam perubahan yang dibuat oleh pemerintah, dimana sebelumnya dalam Undang undang no 15 tahun 2001 tentang Merek yang dapat mendaftarkan produk dan/atau barang indikasi geografis hanyalah lembaga yang diberi kewenangan dan kelompok tertentu yang terkait tentang proses produksi dari produk dan/atau barang IG, namun setelah dikeluarkannya peraturan Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka pihak yang dapat memohonkan perlindungan indikasi geografis hanyalah yang mengusahakan produk dan/atau barang indikasi geografis dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai tambahan.

Tidak hanya itu, namun terlihat pula perbedaan dalam produk yang dapat dimohonkan perlindungan indikasi geografis, dimana pada Undang undang no 15 tahun 2001 tentang merek memberikan perlindungan kepada pedagang yang menjual produk dan/atau barang indikasi geografis yang kemudian dalam Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan perlindungan kepada sektor produksi dalam produk dan/atau barang indikasi geografis. Dilihat dari perbedaan kelengkapan dari kedua Undang undang serta penggunaan asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, maka akan lebih tepatlah jika menggunakan Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan pelaksanaan perlindungan hukum dalam penggunaan kopi toraja oleh pihak perusahaan baik lokal maupun asing.

Digunakannya kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan asing pun adalah untuk mengikuti salah satu asas hukum yaitu kepastian hukum dalam penggunaan indikasi geografis kopi Toraja dan lebih jauh adalah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari penggunaan indikasi geografis tersebut serta hal itu semua haruslah didasarkan oleh iktikad baik dari perusahaan yang menggunakan indikasi geografis. Namun karena sesungguhnya kopi Toraja sejak awal adalah salah satu produk indikasi geografis Indonesia yang didasari oleh TRIPs Agreement, yang setelahnya diimplementasikan dalam Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengingat bahwa pengaturan indikasi geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi pedoman bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis ini, yang dimana sebagai norma bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya⁴⁷, maka para pihak perusahaan juga sejak awal tidak seharusnya mempunyai hak untuk meggunakan kopi Toraja dalam produknya dan mendaftarkannya sebagai merek, dikarenakan bahwa ketentuan tentang indikasi geografis itu sendiri mensyaratkan bahwa orang perseorangan tidak dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis, karena indikasi geografis merupakan hak komunal/hak kolektif sehingga hak ini tidak dapat dimiliki oleh individu⁴⁸.

Selain itu, sejak berubahnya salah satu ketentuan dalam Undang undang nomor 20 tahun 2016 pasal 53 ayat (3) terkait dengan pihak yang dapat mendaftarkan suatu produk dan/atau barang indikasi geografis, status perusahaan

⁴⁷ Sutarman, **Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya**, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), hlm. 107

⁴⁸ Badomai Law Journal: **Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis** - Hasil Pertanian Lahan Basah sebagai produk khas Propinsi Kalimantan Selatan, 2016, hlm 14

yang dapat dikategorikan sebagai pedagang tidak lagi memiliki hak untuk mendaftarkan suatu produk dan/atau barang untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis, terlebih lagi mengolah dan menggunakannya secara komersial ekspor, yang dikarenakan dapat merugikan eksportir lokal yang juga menggunakan produk yang serupa⁴⁹ dan memenuhi syarat oleh Masyarakat Erlindungan Indikasi Geografis (MPIG) kopi Toraja sehingga dapat terjadinya kesenjangan ekonomi dalam budidaya kopi Toraja.

Permasalahan yang timbul dari pendaftaran ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara Indonesia dengan Jepang, mengingat sebelumnya bahwa kedua negara memiliki hubungan baik yang sudah terjalin harmonis selama 60 tahun dengan Jepang menduduki peringkat ketiga dalam faktor ekspor non-migas dan peringkat kedua dalam penanaman modal di Indonesia (dengan total US\$1,6 miliar dalam 425 proyek)⁵⁰, sehingga dapat merusak kepercayaan antar kedua negara yang berkaitan dengan digunakannya kopi Toraja oleh perusahaan Jepang. Tidak hanya itu, digunakannya kopi Toraja meskipun sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis Indonesia pun dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dalam mempromosikan/*mispromotion*, dimana karena perusahaan Jepang yang menggunakan kopi Toraja dan mendaftarkan merek tanpa adanya persetujuan dari pihak produsen yang membudidayakan tanaman kopi Toraja yaitu MPIG kopi Toraja, sehingga dapat menyebabkan salah persepsi kalangan orang Jepang dimana munculnya asumsi diantara masyarakat yang menggemari kopi Toraja di Jepang yang menganggap bahwa mengkonsumsi produk kopi dari

⁴⁹ Wawancara dengan Jailani M. Ali Kabid. Pelayanan Umum Depkum HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Desember 2013 diakses dari <https://goo.gl/ZsASbV> hlmaman 11

⁵⁰ Kantor Staf Presiden, 2017, Hubungan Saling Menguntungkan Indonesia-Jepang, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/hubungan-saling-menguntungkan-indonesia-jepang.html>, 2 Oktober 2018

perusahaan yang menggunakan kopi Toraja secara langsung dapat membantu perkembangan produksi kopi Toraja di Indonesia, yang dimana kenyataannya pihak perusahaan dengan sengaja menggunakan kopi Toraja tanpa disetujui oleh MPIG kopi Toraja menyebabkan kerugian sepihak terhadap produksi kopi Toraja di Indonesia.

Permasalahan ini diperparah dengan tindakan perusahaan asing yang meskipun sudah mendaftarkan merek mereka yang salah satu unsurnya menggunakan produk indikasi geografis Indonesia sejak lama tanpa , namun pihak perusahaan asing tidak pula mengindahkan syarat khusus yang ditetapkan oleh MPIG kopi Toraja sebagai syarat untuk memasarkan produk kopi Toraja yang dimana tertulis bahwa⁵¹:

“Produk Kopi Arabika Toraja yang dipasarkan harus menggunakan kemasan bertanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Tanda tersebut berupa label atau nama kopi arabika Toraja, logo kopi arabika Toraja dan Kode Keterunutan. Produk yang dijual tanpa tanda kopi arabika Toraja, atau dijual dalam kemasan bertanda Indikasi Geografis tetapi kemasannya sudah tidak utuh lagi, kualitasnya tidak menjadi tanggung jawab MPIG-Kopi arabika Toraja”

Disini dapat terlihat bahwa tanpa digunakannya tanda indikasi geografis yang ditetapkan oleh MPIG kopi Toraja seperti yang terlihat seperti pada tabel berikut:

⁵¹ MPIG kopi Toraja, 2013, Buku Persyaratan Indikasi Geografis MPIG Kopi Arabika Toraja, hlm 74

Tabel 3

Perbandingan Produk Perusahaan Jepang

Produk serta perusahaannya	Kemasan/Penyajian
Produk Toraco Toraja dari <i>Key Coffee Co., Ltd.</i>	 52
Produk Toraja Coffee dari <i>Chitose Co., Ltd.</i>	 53

Sumber: *Data Sekunder, 2018*

Bahwa baik perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* maupun *Chitose Co., Ltd.* sebagai perusahaan luar negeri yang menggunakan kopi Toraja dalam produk terdaftarnya dengan tidak menggunakan tanda yang ditetapkan oleh MPIG kopi Toraja secara langsung mengindikasikan bahwa produk yang mengklaim keaslian dari kopi Toraja dalam produk mereka tidak sesuai dengan pernyataan pihak produsen yaitu MPIG kopi Toraja dapat menyebabkan kesalah-pahaman yang dapat berakhir pada penyesatan oleh pihak konsumen dalam klaim orisinalitas penggunaan kopi Toraja dalam produknya karena membantu produsen di dalam

⁵² <https://www.keycoffee.co.jp/e/products/professional/>, 9 Oktober 2018

⁵³ <https://tabelog.com/en/osaka/A2701/A270107/27074099/>, 5 Oktober 2018

asal tempat mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen Jepang, yang tahu bahwa tempat asal itu memang mempunyai kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk⁵⁴, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan pasal 66 dari Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

1. *Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;*
2. *Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:*
 - a) *menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis*
 - b) *mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau*
 - c) *mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis*
3. *Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;*
4. *Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;”*

Yang dimana bukan saja melanggar bagian (c) dengan dasar mengambil keuntungan profit maupun popularitas dari reputasi kopi Toraja yang merupakan suatu hal yang wajar dimana keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan⁵⁵, namun dalam bagian (d) dari pasal 66 terkait dengan perbandingan produk dari tabel diatas membuktikan bahwa pihak perusahaan asing dengan tidak menambahkan tanda yang ditetapkan

⁵⁴ Miranda Risang Ayu, **Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis**, (Bandung, Alumni, 2006), hlm 1.

⁵⁵ Saky Septiono, **Perlindungan Indikasi Geografis**, (Jakarta, 2012), hlm 1

oleh MPIG kopi Toraja secara sengaja menyesatkan masyarakat sebagai konsumen sehubungan darimana asal-usul geografis barang itu.

Tidak hanya perusahaan asing saja, namun perusahaan yang berasal dari Indonesia (baik itu P.T. JJ Royal Coffee maupun P.T. Setia Unggul Mandiri), meskipun secara teknis pihak perusahaan dapat memahami secara jelas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan indikasi geografis tanpa adanya batasan bahasa seperti yang dialami oleh perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* maupun *Chitose Co., Ltd.*, namun melihat dari tindakan dari pihak perusahaan dalam negeri baik dari pendaftaran produk dari penggunaan indikasi geografis yang telah terdaftar meskipun tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pasal 53 ayat (3) yang dimana pihak perusahaan bukan saja tidak memiliki peran sebagai salah satu aspek dalam memproduksi kopi Toraja, namun tidak memiliki izin untuk menggunakan produk indikasi geografis kopi toraja, baik dari Pemerintah Daerah Tana Toraja dan juga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MPIG kopi Toraja yang dimana salah satunya adalah menjadi anggota MPIG kopi Toraja sebagai representatif dari pihak produsen dalam penggunaan kopi Toraja maupun tidak menggunakan tanda tertentu yang ditetapkan secara khusus dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis kopi Toraja dalam produk yang diperdagangkan seperti yang dapat terlihat pada perbandingan tabel berikut:

Tabel 4

Perbandingan Produk Perusahaan Lokal

Produk serta perusahaannya	Kemasan/Penyajian
Produk Royal Coffee Toraja dari PT. JJ Royal Coffee	 56
Produk Toraja Arabica Kalossi dari PT. Setia Unggul Mandiri	 57

Sumber: *Data Sekunder*, 2018

Meskipun begitu, keuntungan baik dari sisi popularitas yang melekat dari kopi Toraja itu sendiri, maupun dari potensi keuntungan yang dapat didapat dari reputasi kopi Toraja tidak menghalangi pihak perusahaan untuk melanggar peraturan yang ditentukan hukum untuk melindungi hak yang diberikan oleh pihak produsen yang mengembang-biakkan dan melestarikan kopi Toraja sebagai produk indikasi geografis yang terdaftar, sehingga penggunaan produk indikasi geografis kopi Toraja oleh pihak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri,

⁵⁶ <http://jjroyalcoffee.com/item/shop/jj-royal-toraja-arabica-coffee/beans-bag-200-gr>, 9 Oktober 2018

⁵⁷ <https://www.kopisetia.com/toraja-arabica-kalosi-paper-bag-200g>, 9 Oktober 2018 (Watermark yang terdapat dalam foto merupakan domain utama yang digunakan oleh perusahaan PT. Setia Unggul Mandiri)

secara hukum tidak sah menurut Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2007

Melihat dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri sebagai perusahaan lokal dan perusahaan *Key Coffee Co., Ltd* yang memiliki perwakilan di Indonesia dalam mendaftarkan produk mereka masing-masing, yang dimana seharusnya mengikuti prosedur yang terdapat dalam Bab VI dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 yang memuat tentang tata cara pendaftaran suatu produk dan/atau barang indikasi geografis oleh pemohon yang bertempat tinggal tetap di luar negeri, tetapi pihak perusahaan malah mengikuti Undang undang nomor 20 tahun 2016 pasal 4 yang berisikan tentang syarat tata cara pendaftaran merek, yaitu:

“(1) Permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;*
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;*
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;*
- d. Warna jika Merek yang dimohonakan pendaftarannya menggunakan unsur warna;*
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali daalam hal Permohonan diajukan dengan Hk Prioritas; dan*
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa*

(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.

(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Meskipun pihak perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri sebagai perusahaan lokal dan perusahaan *Key Coffee Co., Ltd* sebagai perusahaan Jepang yang memiliki perwakilan di Indonesia mengikuti prosedur pendaftaran merek yang benar dalam mendaftarkan produk mereka masing-masing, namun kedua pihak perusahaan mendaftarkan suatu merek dengan produk yang sudah terdaftar dan terlindungi oleh hak eksklusif dari indikasi geografis mengingat status kopi Toraja sebagai produk indikasi geografis terdaftar, sehingga melanggar pasal 21 ayat (1) bagian d yang menyatakan bahwa permohonan dapat ditolak jika merek yang didaftarkan mempunyai elemen yang cukup serupa pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan indikasi geografis terdaftar. Mengingat kembali bahwa sejak terbitnya Buku Persyaratan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Toraja bersama dengan Sertifikasi IG No. ID G 000 000 025 pada bulan Juli tahun 2013 dalam berita acara Merek Seri A No. 04/IG/VII/A/2013⁵⁸, sudah seharusnya produk kopi Toraja yang telah diusahakan oleh pihak lokal produsen dari MPIG kopi Toraja dapat dikategorikan secara sah sebagai salah satu produk indikasi geografis yang telah terdaftar dan terlindungi secara khusus oleh pemerintah.

Ketetapan ini pun berlaku khusus kepada perusahaan *Key Coffee Co., Ltd* yang berdomisili di Jepang sesuai dengan peraturan Jepang dalam *Japan Unfair*

⁵⁸ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja, **Buku Persyaratan Indikasi Geografis** (Toraja, MPIG kopi Toraja, 2013)

Competition Prevention Act yang dimana pernyataan umum dari “persaingan tidak sehat” secara definitif ditetapkan oleh pemerintah Jepang dalam *Article 2* ayat (1) bagian (i) menyatakan bahwa:

“The act of creating confusion with another person's goods or business by using an Indication of Goods or Business (meaning a name, tradename, Trademark, (Special)Mark, container or packaging for goods pertaining to a person's operations, or any other indication of a person's goods or business; the same applies hereinafter) that is identical or similar to the another person's Indication of Goods or Business that is well-known among consumers as that of the another person, or by assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through a telecommunications line those goods that use said indication”

(“Tindakan yang menciptakan kebingungan dengan barang kepunyaan pihak individu maupun bisnis lain dengan menggunakan Indikasi Barang atau Bisnis (yang berarti baik itu nama, nama merek, tanda merek, tanda (khusus), wadah atau pengemasan yang berkaitan dengan operasi pihak individu atau bisnis, atau setiap indikasi lain yang membedakan barang yang dimiliki oleh pihak individu atau bisnis lain; hal yang sama selanjutnya berlaku) yang identik ataupun serupa dengan Indikasi Barang atau Bisnis yang dimiliki oleh pihak lain, dimana Indikasi Barang atau Bisnis yang ditiru dikenali dan diakui oleh para konsumen sebagai pihak pemilik awal, atau dengan menugaskan, mengirimkan, menampilkan, atau menyediakan persediaan barang yang menggunakan indikasi terkait melalui jalur telekomunikasi”)

Yang dimana terlihat dari definisi yang dinyatakan oleh pemerintah Jepang dalam kalimat “Tindakan menciptakan kebingungan dengan barang kepunyaan dengan barang kepunyaan pihak individu maupun bisnis lain...” dimana perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* sebagaimana kedua perusahaan mendaftarkan produk yang mengandung unsur kopi Toraja (yang hak penggunaannya dilindungi) di Jepang, yang dimana hak penggunaan kopi Toraja itu sendiri seharusnya dipegang oleh MPIG kopi Toraja dikarenakan dari status dari kopi Toraja itu sendiri sudah menjadi indikasi geografis terdaftar oleh pemerintah daerah, namun selanjutnya diikuti dengan pernyataan “... dengan

menggunakan Indikasi Barang atau Bisnis yang identik ataupun serupa dengan Indikasi Barang atau Bisnis yang dimiliki oleh pihak lain... ” yang dapat terlihat dari logo yang digunakan oleh masing masing perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* dalam menandai produk terdaftar mereka saat dibandingkan dengan logo yang merepresentasikan MPIG kopi Toraja dapat terlihat beberapa tanda identik seperti yang dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5
Perbandingan Logo antara perusahaan luar negeri dengan MPIG
kopi Toraja

Nama Perusahaan/Instansi terkait	Logo yang digunakan
Logo Toraco Toraja dari <i>Key Coffee Co., Ltd.</i>	 59
Logo Indikasi Geografis terdaftar kopi Toraja oleh MPIG kopi Toraja	 60

⁵⁹ <https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/english/about.html>, 18 Oktober 2018

⁶⁰ http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/IG%20Terdaftar%20+%20LOGO%20update%20JAn%202018.pdf, 18 Oktober 2018

Logo Toraja Coffee dari <i>Chitose Co., Ltd.</i>	 61
---	--

Sumber: *Data Sekunder, 2018*

Disini dapat terlihat dari tabel diatas kemiripan dari tulisan "TORAJA" yang sangat jelas diantara ketiga logo yang diperbandingkan, demikian pula dengan adanya gambar rumah adat Toraja yang diposisikan ditengah logo yang diperbandingkan diatas, dapat merupakan tindakan menggunakan tanda yang identik atau serupa dengan pihak lain, sehingga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* secara umum dapat dikategorikan sebagai suatu persaingan yang tidak sehat.

Hal ini pun diperparah dalam pasal 27 tentang Pemakai Terdahulu Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi geografis terdaftar."

Yang dimana dari pihak perusahaan, baik lokal maupun luar negeri tetap mendaftarkan produk yang mengandung produk indikasi geografis kopi Toraja, meskipun produk kopi Toraja itu sendiri sudah didaftarkan sejak 9 Oktober 2013, yang dimana jauh melewati batas waktu yang ditentukan sehingga menunjukan

⁶¹ <https://goo.gl/ufj4iz>, 18 Oktober 2018

bahwa pihak perusahaan, baik lokal maupun luar negeri tidak memiliki iktikad baik dalam menggunakan produk indikasi geografis kopi Toraja

Tidak hanya itu, namun tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan juga dapat dinyatakan sebagai persaingan tidak sehat secara khusus dalam menyesatkan publik dalam ayat (1) bagian (xiii) dalam *Japan Unfair Competition Prevention Act* yang menetapkan:

“The act of using an indication on goods or services, in an advertisement thereof, or in trade documents or electronic correspondence thereof, in a way that is likely to cause a misconception as to the place of origin, quality, contents, manufacturing process, purpose, or quantity of said goods, or the quality, contents, purpose, or quantity of said services, or the act of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing, or providing through a telecommunications line goods so indicated, or the act of providing services so indicated.”

(“Tindakan yang menggunakan tanda indikasi dari suatu barang atau jasa, yang dimana ditampilkan dalam suatu iklan, atau dalam suatu dokumen dagang atau elektronik, yang dimana dapat menimbulkan kesalah-pahaman dalam tempat asal, kualitas, isi konten, proses manufaktur, tujuan pembuatan, atau kuantitas dari suatu barang, atau dari kualitas, isi konten, tujuan, dan kuantitas dari suatu jasa, atau tindakan yang menugaskan, mengantarkan, menampilkan dengan tujuan untuk menugaskan atau mengantarkan, mengekspor, mengimpor, atau menyediakan barang yang diindikasikan melalui jalur telekomunikasi, atau menyediakan jasa yang diindikasikan”)

Dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* baik dari tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh dapat menyebabkan kesalah-pahaman dalam hal tempat asal dan kualitas dengan produk asal yang ditetapkan oleh MPIG kopi Toraja sebagai pihak produsen dari pengembang-biakan kopi Toraja, sehingga pihak perusahaan dapat ditetapkan melakukan persaingan tidak sehat dalam hal meyesatkan publik.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum menurut *Section 3 TRIPs Agreement*

Menerapkan *Article 22* ayat (2) yang mengatur tentang perlindungan indikasi geografis secara global, yang mana disebutkan bahwa:

"In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:

- a) The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b) Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967)"*

("Menghargai kepentingan Indikasi Geografis, setiap anggota harus menyediakan tindakan hukum bagi para setiap pihak pengguna untuk mencegah:

- a) Setiap penggunaan yang bermaksudkan untuk mempresentasikan produk dan/atau barang yang mengindikasikan atau menyatakan asal suatu produk dan/atau barang ditempat selain dari asal geografis dari produk dan/atau barang dengan cara yang dapat menyesatkan publik dari asal geografis produk dan/atau barang berasal;
- b) Setiap tindakan yang mengikuti Pengaturan terhadap persaingan yang tidak sehat didalam *Article 10bis* dari Konvensi Paris (1967)").

Disini dapat terlihat dari *Article 22* disebutkan bahwa setiap negara anggota haruslah menyediakan suatu tindakan hukum bagi para pihak pengguna indikasi geografis untuk melindungi setiap tindakan yang mengganggu penggunaan serta perkembangan produk indikasi geografis dari setiap pemilik produk, yang dimana pemerintah Indonesia menanggapi dengan membuat Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis serta perubahan dalam Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis demikian juga dengan pemerintah Jepang juga menanggapi dengan menerapkan sistem perlindungan indikasi geografis baru yang diterapkan oleh Kementerian Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) sejak juni 2015 dalam dibuatnya *Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs*

yang merupakan aturan no. 84 dari MAFF tanggal 25 Juni 2014, yang dimana lebih spesifik diatur dalam *Chapter II* yang bertemakan *Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs* (Perlindungan atas nama yang spesifik dengan Agrikultur Kehutanan dan Perikanan) yang mendasari aturan dasar terkait dengan indikasi geografis di Jepang. Tetapi karena pihak perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* secara teknis menggunakan produk indikasi geografis Indonesia dalam produk terdaftar mereka secara merek, maka tindakan yang dilakukan pihak perusahaan secara otomatis melanggar *Article 26* dari *Special Provisions for Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs of Foreign Countries* (Ketentuan tertentu untuk spesifik produk dari Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan dalam negara asing), yang dimana menetapkan bahwa⁶²:

“An application for registration falling under all of the following items is deemed to be a submission of a written opinion pursuant to the preceding Article with regard to the designation of the SAFFPF pertaining to the public notice under Article 24 (hereinafter referred to as “candidate agricultural, forestry and fishery products and foodstuffs for designation”)”

(“Lembar aplikasi untuk pendaftaran yang ditetapkan dibawah seluruh ketentuan yang dianggap perlu sebagai ketundukan dari pendapat tertulis dari penurut yang mengikuti aturan Pasal dengan menganggap terhadap arahan dari SAFFPF menyinggung perhatian publik dibawah Pasal 24 (yang dimana dianggap sebagai “pengarahan kandidat produk agrikultur, kehutanan dan perikanan dan bahan makanan”))

Selain itu, pihak perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* juga dikenakan pasal tambahan atas dasar tindakan melakukan pendaftaran produk yang didaftarkan menggunakan produk indikasi geografis Indonesia secara merek dengan tindakan yang tidak sah, sehingga perusahaan ini juga melanggar *Trademark Act* yang dibentuk oleh Kementerian Keadilan Sosial pada tanggal 13

⁶² Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, **Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs** (Jepang, MAFF, 25 Juni 2014)

repository.ub.ac.id

April 1959 dan terakhir kali diamandemen mengikuti *Amandement Act No. 55* tahun 2016 dalam *Article 37* yang menetapkan bahwa⁶³:

“The following acts are deemed to constitute infringement of a trademark right or an exclusive right to use:

- 1. The use of a trademark similar to the registered trademark in connection with the designated goods or designated services, or the use of the registered trademark or a trademark similar thereto in connection with goods or services similar to the designated goods or designated services;*
- 2. The possession for the purpose of assignment, delivery or export of the designated goods, or goods similar to the designated goods or designated services, affixed with the registered trademark or a trademark similar thereto on the goods or their packaging;*
- 3. The possession or importation of articles affixed with the registered trademark or a trademark similar thereto, that are used in the course of the provision of designated services or services similar to the designated services or the designated goods by a person who receives those services, for the purpose of the provision of those services through use of those articles;*
- 4. The assignment, delivery, or possession or importation for the purpose of assignment or delivery of articles affixed with a registered trademark or a trademark similar thereto, that are used in the course of the provision of designated services or services similar to the designated services or the designated goods by a person who receives those services, for the purpose of causing the provision of those services through use of those products;*
- 5. The possession of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of using the registered trademark or a trademark similar thereto in connection with the designated goods or designated services, or goods or services similar thereto;*
- 6. The assignment, delivery, or possession for the purpose of assignment or delivery, of articles indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of causing the registered trademark or a trademark similar thereto to be used in connection with the designated goods or designated services, or goods or services similar thereto;*
- 7. The manufacture or importation of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of using or causing to be used the registered trademark or a trademark similar thereto in connection with the designated goods or designated services or goods or services similar thereto; and*

⁶³ Ministry of Justice, **Trademark Act** (Jepang, 2016)

8. *The manufacture, assignment, delivery or importation, as a business, of products to be used exclusively for the manufacturing of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto*

(“Tindakan berikut dianggap melakukan pelanggaran secara konsistif terhadap hak merek dan/atau hak eksklusif :

1. Penggunaan merek yang serupa dengan merek terdaftar yang berhubungan dengan tujuan atau penggunaan barang atau jasa dari merek terdaftar atau merek yang kepadanya memiliki hubungan dengan barang atau jasa yang serupa dengan tujuan barang atau jasa;
2. Kepemilikan untuk tujuan penugasan, pengantaran atau ekspor dari tujuan barang atau barang yang serupa dengan tujuan barang atau Kepemilikan atau kepentingan dari jasa, melekat dengan merek terdaftar atau merek yang sesuai dengan kondisi barang atau pengemasannya;
3. Kepemilikan untuk impor dari keterangan yang berhubungan dengan merek terdaftar atau merek yang serupa, yang digunakan di dalam ketentuan yang memberikan tanda jasa atau jasa yang serupa atau tanda barang dari pihak yang menerima jasa tersebut, yang bertujuan untuk menandakan jasa-jasa terkait melalui penggunaan pasal ini.
4. Penugasan, pengiriman atau kepemilikan atau juga pemasukan impor dengan tujuan untuk penugasan atau pengiriman yang melekat dengan dengan merek terdaftar atau merek yang serupa, yang digunakan untuk ketentuan jasa atau jasa serupa dengan ketentuan jasa atau barang dari individual yang menerima barang/jasa tersebut, dengan tujuan untuk membuat ketentuan dari beberapa jasa melalui penggunaan produk tersebut;
5. Kepemilikan dari produk yang mengindikasikan merek terdaftar atau merek yang serupa, dengan tujuan untuk menggunakan merek terdaftar atau merek yang serupa berhubungan dengan ketentuan barang atau jasa, atau barang/jasa yang serupa;
6. Sebuah penugasan, pengiriman, atau kepemilikan dengan tujuan untuk penugasan atau pengiriman dari pasal terkait dengan merek terdaftar atau merek yang serupa, dengan tujuan untuk mengakibatkan merek terdaftar atau merek yang serupa untuk menghubungkan ketentuan barang atau jasa, atau barang/jasa yang serupa
7. Manufaktur atau pemasukan impor barang yang mengindikasikan merek terdaftar atau merek serupa, dengan tujuan untuk menggunakan atau mengakibatkan merek terdaftar atau merek yang serupa untuk menghubungkan ketentuan barang atau jasa, atau barang/jasa yang serupa; dan
8. Manufaktur, penugasan, pengiriman, atau pemasukan impor, sebagai bisnis, dari produk yang digunakan secara eksklusif untuk memanufakturkan produk mengindikasikan merek terdaftar atau merek yang serupa;”)

Sehingga dapat terlihat dimana perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* melanggar ayat (5) yang dimana pihak perusahaan mendaftarkan produk

mereka dengan iktikad tidak baik dan harapan mendapat keuntungan dengan menggunakan nama “Toraja” sebagai tujuan profit mereka secara keseluruhan, demikian pula dalam ayat (7) yang dimana dasar perusahaan untuk mendaftarkan produk merek adalah semata-mata kerana sudah terkenalnya produk kopi Toraja dan pihak perusahaan tidak memberikan daya pembeda terhadap produk kopi Toraja yang sudah dikenali banyak orang, sehingga dapat disimpulkan secara luas bahwa baik dari sisi dalam negeri maupun luar negeri dari kedua perspektif, perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.* tidak memiliki hak secara sah untuk menggunakan produk indikasi geografis Indonesia dalam produk mereka.

B. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kopi Toraja

Berdasarkan dari analisa diatas, penggunaan atas produk indikasi geografis terdaftar kopi Toraja serta mendaftarkannya sebagai merek dengan jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak sah, sehingga timbulnya sebuah permasalahan hukum yang harus diselesaikan secara legal, dimana adanya suatu kesulitan dimana adanya perbedaan jarak antara pemerintahan Indonesia sebagai subyek penegakan hukum dengan perusahaan Jepang (*Key Coffee Co., Ltd.* dan *Chitose Co., Ltd.*) yang seperti negara lainnya, mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan menggali produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional dari negara berkembang yang memiliki kekayaan budaya untuk dapat diakuisisi serta dikembangkan lebih jauh sehingga produk tersebut mampu menguasai pasar dunia tanpa ada kontribusi terhadap negara atau masyarakat pemilik produk

tersebut⁶⁴, dengan sengaja menggunakan produk indikasi geografis terdaftar Indonesia tanpa adanya izin tertulis dari MPIG kopi Toraja sebagai produsen utama dari kopi Toraja.

Dilihat dari permasalahan diatas maka masalah hukum ini memiliki tindakan-tindakan khusus yang dapat diimplementasikan, baik dengan peraturan nasional yang dapat digunakan walaupun dengan kondisi kekosongan hukum dalam segi perlindungan produk indikasi geografis Indonesia oleh pihak luar negeri dan juga dapat menggunakan teknik perbandingan dari regulasi yang digunakan oleh negara lain dalam upaya untuk melindungi produk indikasi geografis dengan mempertimbangkan persamaan definisi dari indikasi geografis itu sendiri untuk menghindari adanya kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini, untuk menuntaskan persoalan yang timbul dari permasalahan hukum ini, terlihat dari adanya masalah ekonomi dari laporan dari AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia) yang dimana banyaknya eksportir jepang lainnya yang menggunakan nama Rantepao Kopi, padahal produknya juga adalah Kopi Toraja, hanya penggunaan nama saja yang berbeda dikarenakan karena perusahaan *Key Coffee Co., Ltd* di Jepang telah mendaftarkan Kopi Toraja sebagai merek dagang maka AEKI selama ini mengekspor biji Kopi Toraja dengan menggunakan nama yang berbeda⁶⁵. Inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa solusi untuk

⁶⁴ Sudarmanto, **Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia**, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 109-110

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Miftakhul Kirom sebagai Sekertaris Pelaksana Harian Pusat Asosiasi Ekportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI). Diambil dari **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Indikasi Asal** hlm 185

menyelesaikan permasalahan hukum ini untuk mengambil jalan yang tepat tanpa adanya permasalahan lain yang dapat timbul.

Meskipun begitu, karena peraturan yang dikeluarkan dari TRIPs, Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga *Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs* yang dimana ketiga peraturan ini yang mengatur indikasi geografis secara spesifik dari respektif tersendiri, namun tidak ada yang mengatur tentang penggunaan produk indikasi geografis terdaftar yang digunakan oleh perusahaan di negara lain, maka meskipun pemerintah lokal dapat tetap dijatuhkan hukuman karena penggunaan produk indikasi geografis terdaftar oleh pihak lain, namun sangat dibutuhkannya solusi yang cocok dan spesifik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara adil antara kedua belah pihak.

1. Solusi secara Nasional

Meskipun memang tidak adanya peraturan khusus yang menetapkan sangsi atas penggunaan produk indikasi geografis terdaftar oleh pihak luar negeri dari sisi Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana justru ditemukan beberapa kekosongan dan kekurangan dalam beberapa pasal dari undang-undang terkait yang menjadi alasan tidak langsung atas kurangnya penindakan hukum atas penyalahgunaan produk indikasi geografis terdaftar Indonesia pada umumnya.

Meskipun begitu, masih ada cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu melindungi hak-hak atas MPIG kopi Toraja sebagai produsen dari salah satu produk indikasi geografis terdaftar Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan lebih dari pemerintah dari perusahaan lokal

yang menggunakannya secara tidak sah menggunakan proses litigasi, serta cara mediasi antara perusahaan Jepang yang menggunakan produk indikasi geografis terdaftar Indonesia tanpa adanya pelaksanaan perlindungan hukum yang nyata dilihat dari Undang-undang no 20 tahun 2016, selagi tetap menjaga relasi antara pemerintah Indonesia dan Jepang tanpa memunculkan pandangan negatif terhadap satu sama lain dengan menggunakan proses non-litigasi sehingga kedua belah pihak dapat menemukan cara damai antara kedua belah pihak.

a) Solusi dengan proses Litigasi

Mengikuti peraturan tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak yang terdapat dalam pasal 20 dalam Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”*

Yang dimana karena perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri di dalam merek yang didaftarkan mengandung poin (3), karena dengan melakukan pendaftaran merek yang seharusnya memiliki perlindungan khusus dari status indikasi geografis terdaftar namun tetap dengan sengaja mendaftarkan dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat. Demikian juga dalam pasal 21 juga menyatakan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.”*

Meskipun pemerintah dalam ketetapannya, pemerintah masih menyetujui pendaftaran merek yang didaftarkan secara respektif oleh perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri walaupun dengan jelas dalam poin (4) melarang pendaftaran merek terhadap produk indikasi geografis terdaftar, yang dimana pemerintah tidak seharusnya memperbolehkan produk yang diajukan oleh pihak perusahaan sebagai pihak pendaftar untuk mendapatkan status merek dari produk yang mengandung indikasi geografis terdaftar. Namun tidak hanya itu saja, menggunakan asumsi bahwa baik pihak pemerintah maupun perusahaan tidak mengetahui status dari produk kopi Toraja sebagai produk indikasi geografis terdaftar, walaupun secara legalitas menganggap bahwa dalam proses mendaftarkan produk yang diajukan pemerintah mengabaikan pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan”

Dimana secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dilakukan selama 30 hari, setiap anggota pemeriksa tidak mengetahui status kopi Toraja sebagai produk indikasi geografis terdaftar, namun produk yang diajukan oleh perusahaan

P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri tetap tidak dapat didaftarkan karena dalam pasal 21 ayat (2) melihat dari status dari kopi Toraja itu sendiri, menetapkan bahwa baik kedua perusahaan tidak dapat mengajukan pendaftaran merek dari produk mereka dikarenakan bahwa perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* yang merupakan pemilik hak merek dari kopi Toraja sebelumnya sehingga produk yang diajukan oleh kedua perusahaan setelahnya tidak dapat disetujui oleh pemerintah.

Melihat dari segala ketentuan dan peraturan undang-undang yang dijabarkan sebelumnya, dapat dikatakan dengan jelas bahwa pihak perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri secara otomatis dapat digugat secara sah oleh pihak yang dirugikan (baik itu dari MPIG kopi Toraja sebagai pemilik produk indikasi geografis terdaftar maupun Perusahaan *Key Coffee Co., Ltd.* sebagai pemilik merek terdaftar saat ini) berdasarkan dari pasal 83 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau,*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.*

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Terlihat juga dalam kasus penggunaan indikasi geografis terdaftar yang dimana pihak MPIG kopi Toraja merupakan pihak yang dirugikan (dan merupakan permasalahan yang lebih tepat), maka dapat menggunakan pasal 85 yang menetapkan tata cara gugatan dalam Pengadilan Niaga, yaitu:

- (1) *“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.*
- (2) *Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.*
- (3) *Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.*
- (4) *Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.*
- (5) *Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.*
- (6) *Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.*
- (7) *Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
- (8) *Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- (9) *Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.”*

Penggunaan keseluruhan pasal ini dalam kasus MPIG kopi Toraja sebagai pemilik indikasi geografis terdaftar pun tetap dapat diberlakukan dengan adanya pasal 86 yang menyatakan bahwa *“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis”* sehingga setiap prosesi gugatan dan segala syarat yang dibutuhkan oleh pihak MPIG kopi Toraja untuk menuntut pihak yang dianggap merugikan dapat megunakan pasal terkait.

b) Solusi dengan proses non-Litigasi

Adapun pemerintah memberikan pilihan lain dalam menyelesaikan sengketa hukum selain melalui jalur pengadilan dengan adanya jalur arbitrase sebagaimana tertulis dalam pasal 93 dalam Undang undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu *“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”*.

Yang dimana BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang tidak hanya menyediakan fasilitas arbitrase, mediasi, pendapat yang mengikat, maupun penyelesaian sengketa dalam bentuk lain, namun juga memiliki reputasi sebagai institusi arbitrase sejak tahun awal berdirinya yaitu tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) yang pada tanggal 30 November 1997 dikeluarkannya surat keputusan No. SKEP/152/DPH/1977 oleh Dewan Pengurus⁶⁶, dan juga melihat dari tujuan dari BANI secara khusus adalah⁶⁷:

- 1) *“Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.*
- 2) *Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI*

⁶⁶ BANI Arbitration Center, **About Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)**, <http://www.baniarbitration.org>, 02 Desember 2018

⁶⁷ BANI Arbitration Center, **Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, <http://www.baniarbitration.org/ina/procedures.php>, 02 Desember 2018

atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

- 3) Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.
- 4) Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa Instansi BANI sebagai pihak arbitrase secara khusus dapat menjadai sarana yang tepat untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai terkait dengan penggunaan produk indikasi geografis terdaftar indonesia.

Terkait dengan solusi yang digunakan untuk sengketa terkait dapat menggunakan proseduralnya dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang menyatakan tata cara penyelesaian sengketa mengikuti isi dari pasal 6, yaitu:

- 1) *“Pendaftaran*
Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) kepada Sekretariat BANI.
- 2) *Permohonan Arbitrase*
Permohonan Mengadakan Arbitrase harus memuat:
 - *Nama dan alamat para pihak;*
 - *Klausul atau Perjanjian Arbitrase;*
 - *Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase*
 - *Rincian permasalahan; dan*
 - *Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.*
- 3) *Dokumen*
Pemohon harus melampirkan pada Permohonan tersebut suatu salinan otentik perjanjian bersangkutan atau salinan otentik perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan otentik perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Permohonan tersebut.
- 4) *Penunjukkan Arbiter*
Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada

Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut, Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI. Selain itu, Ketua BANI berwenang, atas permohonan dari Pemohon, untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

- 5) *Biaya Arbitrase*
Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran”

Mengingat bahwa proses penyelesaian sengketa alternatif melalui pihak arbitrase haruslah disetujui oleh perusahaan P.T. JJ Royal Coffee dan P.T. Setia Unggul Mandiri sebagai kedua-belah pihak lokal sebelum dapat dibuatnya putusan arbitrase oleh pihak BANI. Tidak hanya itu, apabila pemerintah sebagai pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase juga turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikut-sertaannya tersebut.

Mengetahui bahwa Institusi BANI juga mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak JCAA (*The Japan Commercial Arbitration Association*), yang dimana mengingat bahwa lokasi terdaftarnya produk kopi Toraja oleh perusahaan adalah di pemerintahan Jepang, sehingga dapat memudahkan proses arbitrase antara pihak perusahaan PT. Key Coffee dan MPIG Toraja dengan mengikuti *Rule 14* dari *Chapter II – Commenceent of Arbitration* yang menetapkan⁶⁸:

- 1) *“To request the initiation of arbitral proceedings, the claimant shall submit in writing to the JCAA a request for arbitration (the “Request for Arbitration”) setting forth the following:*
 - *a request that the dispute be referred to arbitration under the Rules*
 - *a reference to the Arbitration Agreement that is invoked (including any agreement about the number of arbitrators, the*

⁶⁸ The Japan Commercial Arbitration Association, **Commercial Arbitration Rules**, 2014

- *procedure for appointing arbitrators, the place of arbitration, and the language(s) of the arbitral proceedings);*
 - *the full names and the street addresses of the Parties (if a Party is a legal entity or other association, the corporate name, street address and the name of the Party's representative);*
 - *the name and street address of counsel, if the claimant is represented;*
 - *the contact details of the claimant or its counsel (e.g., designated address, telephone number, facsimile number and e-mail address);*
 - *the relief and remedy sought;*
 - *a summary of the dispute; and*
 - *statement of factual and legal grounds for the claim(s), and the manner and method of proof.*
- 2) *The Request for Arbitration may set forth the following:*
- *the name, street address and other contact details of an arbitrator appointed by the claimant, if the Parties have agreed that the number of arbitrators is three;*
 - *statement about the number of arbitrators, the procedure for appointing arbitrators, the place of arbitration, or the language(s) of arbitration; or*
 - *a statement about the governing law applicable to the substance of the dispute.*
- 3) *A copy of the Arbitration Agreement shall be attached to the Request for Arbitration.*
- 4) *A power of attorney shall be submitted with the Request for Arbitration, if claimant is represented by counse.*
- 5) *The claimant, when it submits a Request for Arbitration, shall pay the administrative fee under the Administrative Fee Regulations of the JCAA attached to the Rules. If the claimant fails to pay such administrative fee in full, the JCAA shall consider that no request for arbitration has been made.*
- 6) *Arbitral proceedings shall be deemed to have commenced on the date on which the Request for Arbitration has been submitted to the JCAA."*
- 1) ("Untuk memohonkan inisiasi dari penerapan arbitral, pihak pemohon harus menyerahkan permintaan tertulis kepada JCAA yang memuat:
- *Permintaan bahwa perselisihan terkait akan diterapkan kepada arbitrase sesuai dengan aturan terkait;*
 - *Referensi kepada Perjanjian Arbitrase yang dilibatkan (termasuk setiap perjanjian yang melibatkan jumlah arbitrator, prosedural untuk menunjuk arbitrator, lokasi pelaksanaan arbitrase dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitral);*
 - *Nama lengkap dan alamat jalan dari kedua belah pihak (jika pihak yang bersangkutan adalah badan hukum atau badan asosiasi lainnya, sertakan nama korporasi, alamat jalan dan nama dari pihak yang diwakilkan);*

- Nama dan alamat jalan dari pihak ketiga, jika pihak penuntut merupakan pihak perwakilan;
 - Kontak lengkap dari pihak penuntut dan/atau pihak ketiga (contohnya seperti alamat terkait, nomor telepon, nomor faks dan alamat e-mail);
 - Metode penyelesaian yang dicari;
 - Kesimpulan dari permasalahan;
 - Pernyataan faktual dan alasan hukum untuk tuntutan, dan metode pencarian bukti.
- 2) Permintaan arbitrase kemudian dapat dilanjutkan dengan:
 - Nama, alamat jalan dan kontak detail lainnya dari pihak arbitrator yang ditunjuk dari pihak penuntut, jika kedua belah pihak setuju bahwa total dari pihak arbitrator berjumlah tiga orang;
 - Pernyataan terkait dengan jumlah arbitrator, prosedur untuk penunjukkan arbitrator, lokasi arbitrator, bahasa yang digunakan dalam proses arbitral, atau;
 - Pernyataan tentang aturan hukum yang digunakan sebagai substansi dari sengketa.
 - 3) Salinan dari Perjanjian Arbitrase harus diselipkan dalam permohonan untuk arbitrase.
 - 4) Kekuatan pengacara harus diserahkan dalam permohonan untuk arbitrase, jika pihak pemohon diwakili oleh penasehat/pengacara.
 - 5) Pihak pemohon, saat menyerahkan permintaan arbitrase, harus membayar biaya administrasi dibawah Regulasi Pembiayaan Administrasi dari peraturan JCAA. Jika pihak pemohon tidak dapat membayar biaya administrasi secara keseluruhan, maka pihak JCAA akan menganggap permohonan arbitrase tidak pernah dibuat.
 - 6) Permohonan arbitral harus mempertimbangkan untuk mengumumkan tanggal dimana permintaan arbitrase telah diserahkan kepada JCAA”)

Yang dimana dalam peraturan tentang biaya administrasi yang disebutkan dalam pasal 5 terdapat dalam lampiran dari JCAA *Arbitration Rules* berjumlah:

Tabel 6

Daftar biaya Jasa Arbitrase JCAA

Jumlah atau Nilai Ekonomi Tuntutan	Biaya Administrasi
Tidak lebih dari ¥5,000,000	¥216,000
Lebih dari ¥5,000,000 tapi tidak lebih dari ¥10,000,000	¥216,000 plus 3,24% dari jumlah lebih dari ¥5,000,000
Lebih dari ¥10,000,000 tapi tidak lebih dari ¥20,000,000	¥378,000 plus 1,62% dari jumlah lebih dari ¥10,000,000
Lebih dari ¥20,000,000 tapi tidak lebih dari ¥100,000,000	¥540,000 plus 1,08% dari jumlah lebih dari ¥20,000,000
Lebih dari ¥100,000,000 tapi tidak lebih dari ¥1,000,000,000	¥1,404,000 plus 0,324% dari jumlah lebih dari ¥100,000,000
Lebih dari ¥1,000,000,000 tapi tidak lebih dari ¥5,000,000,000	¥4,320,000 plus 0,27% dari jumlah lebih dari ¥1,000,000,000
Lebih dari ¥5,000,000,000	¥15,120,000
Tuntutan yang dimana nilai ekonominya tidak dapat atau sangat sulit untuk dihitung	¥1,080,000 setiap tuntutan

Sumber: JCAA *Arbitration Rules*,

Mengingat kembali bahwa setiap tuntutan yang termasuk dalam tuntutan kepentingan, kerusakan, dan yang lainnya akan diberikan biaya tambahan bertambah, biaya administrasi akan dihitung berdasarkan dari jumlah klaim sengketa ditambah dengan jumlah %bunga, kerusakan dan seterusnya. Untuk periode selama satu (1) tahun dari tanggal diserahkannya Permintaan Arbitrase.

Sehingga, menggunakan data dari Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa nilai ekspor dari Industri penghaslilan kopi mencapai USD 169,400,000 pada tahun 2017 yang dimana dalam total produksi kopi pada tahun

yang sama mencapai 639 ribu ton⁶⁹, yang dimana produksi kopi toraja menghasilkan 9,559 ton pada tahun yang sama⁷⁰ sehingga kopi toraja itu sendiri mempunyai nilai ekonomi sebesar USD 7,022,000 per tahunnya, sehingga agar dapat menggunakan jasa arbitrase JCAA untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara damai, pihak MPIG kopi Toraja membutuhkan dana sebesar ¥540,000 dengan tambahan ¥1,435,000 yang merupakan 1,8% dari jumlah total (¥796,645,941) sehingga jika dilokalkan kedalam mata uang Indonesia akan berjumlah sebesar IDR 1,975,000

2. Solusi melalui Forum Internasional WTO

Mengetahui bahwa baik negara Indonesia maupun negara Jepang merupakan anggota dari WTO, dan kedua negara pun mengaplikasikan TRIPs dalam peraturan nasional mereka, maka sangat wajar bila salah satu pilihan untuk penyelesaian sengketa terkait penggunaan indikasi geografis kopi Toraja adalah dengan melalui proses penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO, yang dimana tahapan yang disediakan lebih dahulu dalam konsultasi antar kedua negara terlibat dan jika hasil konsultasi tidak membuahkan hasil yang diinginkan, maka dapat dilanjutkan dengan tahap lanjutan yang disediakan sebagai berikut (dengan tambahan, permasalahan yang dituntut dapat diakhiri dalam setiap tahapan oleh negara yang berkenan)⁷¹:

⁶⁹ Tim Pengelola Website Kemenperin, **Naik 10 Persen, Ekspor Kopi Olahan Nasional Tembus USD 469 Juta**, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19194/Naik-10-Persen,-Ekspor-Kopi-Olahan-Nasional-Tembus-USD-469-Juta>, 12 Desember 2018

⁷⁰ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, **Komoditi Kopi Robusta**, <https://sulselprov.go.id/pages/komoditi-kopi-robusta>, 12 Desember 2018

⁷¹ World Trade Organization, **A unique contribution**, 2019, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/isp1_e.htm, 13 Maret 2019

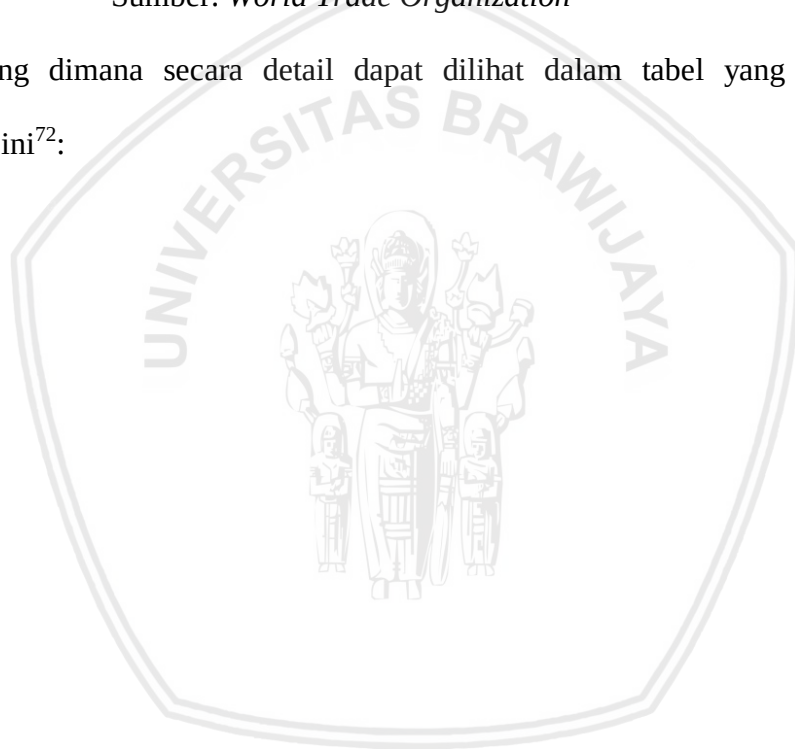
Tabel 7

Tahapan yang disediakan oleh WTO

Jangka Waktu	Tahapan yang dilakukan
60 hari	Konsultasi, Mendiasi, dst
45 hari	Persiapan diskusi dan penetapan anggota diskusi
6 bulan	Laporan hasil diskusi akhir kepada kedua belah pihak
3 minggu	Laporan hasil diskusi akhir kepada pihak WTO
60 hari	Majelis Penyelesaian Sengketa menetapkan hasil diskusi (tanpa upaya banding)
60-90 hari	Penerimaan hasil upaya banding
30 hari	Majelis Penyelesaian Sengketa menetapkan hasil diskusi

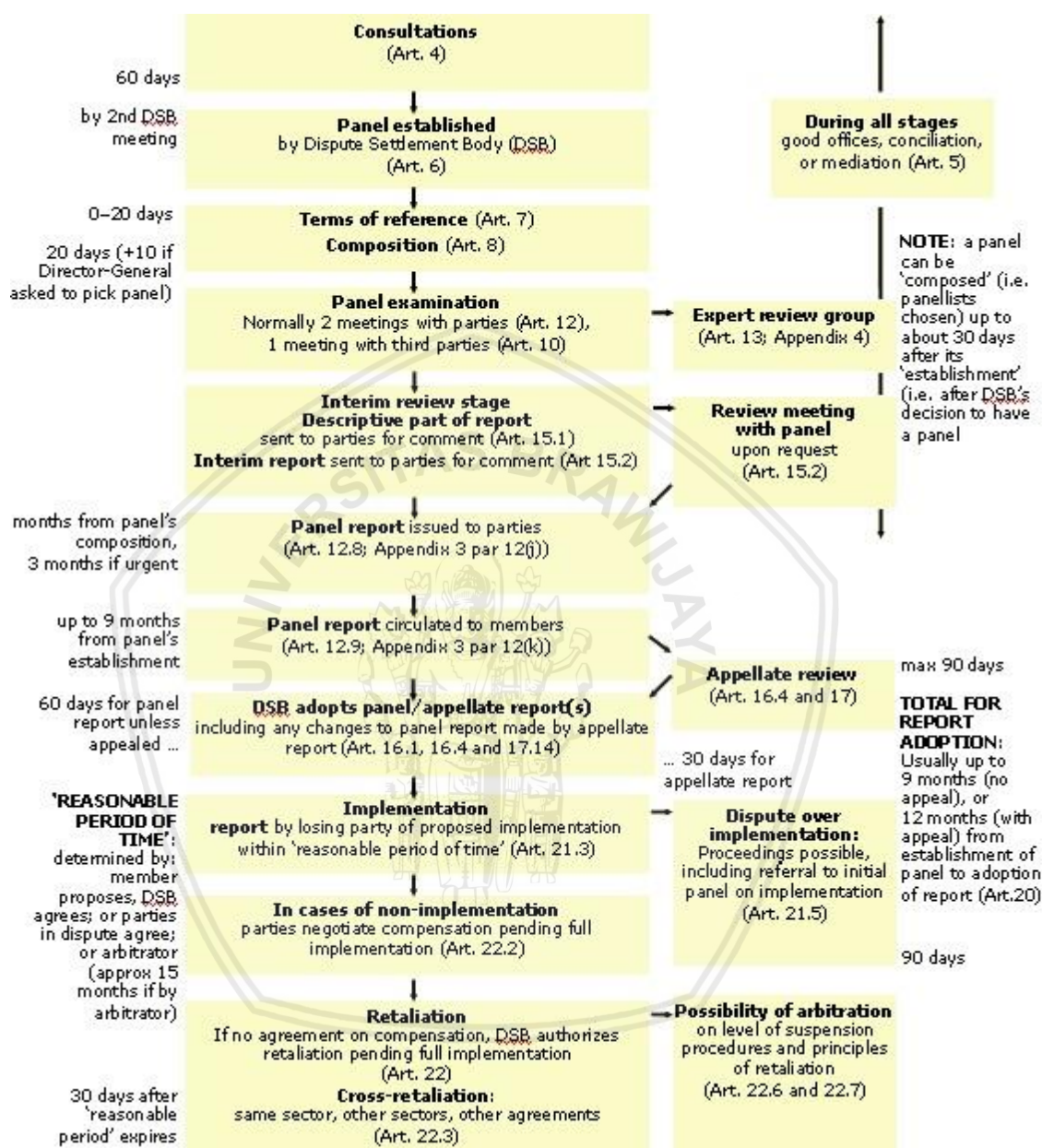
Sumber: *World Trade Organization*

Yang dimana secara detail dapat dilihat dalam tabel yang disediakan dibawah ini⁷²:



⁷² World Trade Organization, **The panel process**, 2019, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp2_e.htm, 13 Maret 2019

Proses Detail dalam Penyelesaian Sengketa oleh WTO



Sumber: *World Trade Organization*

67

Terkait biaya yang diperlukan, biaya yang diperlukan untuk menggunakan proses penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO sampai saat ini belum dapat diklarifikasi secara detail, selain yang ditentukan dalam *Dispute Settlement Procedures* yang dikeluarkan oleh WTO, yang dimana dalam *Articles 22* ayat (1) menetapkan bahwa⁷³:

“Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the suspension of concessions or other obligations that is preferred to full implementation of a recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.”

(“Kompensasi dan suspensi dari konsensus atau obligasi lainnya adalah langkah sementara dalam kejadian tertentu, yang dimana rekomendasi dan aturan pada saat itu tidak diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, baik kompensasi maupun suspensi dari konsensus atau obligasi lainnya dikenakan kedalam implementasi penuh sebagai rekomendasi umum sebagai tindakan yang cocok dengan perjanjian yang terlibat, Kompensasi bersifat sukarela dan, jika diperbolehkan, dilakukan secara konsisten sesuai dengan perjanjian yang terlibat”)

Sehingga jikalau menggunakan proses ini, dapat menimbulkan total biaya yang tidak terduga karena dibutuhkan persetujuan dari beberapa pihak yang terlibat, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan terakhir jika tidak adanya cara lain.

Maka dapat terlihat, bahwa banyaknya upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut pihak pemerintahan Jepang dalam permasalahan penggunaan produk indikasi geografis kopi Toraja oleh pihak lain, baik secara Nasional dalam proses litigasi dan non-litigasi maupun secara Internasional menggunakan metode proses penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO itu sendiri.

⁷³ World Trade Organization, **Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes**, 2012, hlm 367

3. Perbandingan dengan Negara lain

Melihat juga bahwa kurangnya solusi yang disediakan, baik dari peraturan Indonesia maupun dari TRIPs *Agreement*, maka Indonesia tidak memiliki banyak pilihan untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja, hal ini ternyata berlaku oleh negara lain dikarenakan bahwa tidak ada cara yang spesifik terkait pelanggaran produk Indikasi Geografis khusus untuk kopi, meskipun kenyataannya bahwa dalam Forum Internasional Kopi menyatakan bahwa⁷⁴:

“Coffee that has the inherent status of Geographical Indication as a means of promoting and marketing coffee produced in unique environments and processed by special techniques and many such other natural elements and/or interventions emerged to prominence and such coffees came to be sold as specialties coffee.”

(“Kopi yang memiliki status standar Indikasi Geografis sebagai alat promosi dan pemasaran kopi yang diproduksi dalam lingkungan yang unik dan diproses dari teknik khusus dan elemen/bahan lainnya yang timbul untuk menonjolkan cita rasa kopi terkait agar dapat diperkenalkan sebagai spesialisasi kopi”)

Sehingga dapat dinyatakan bahwa meskipun melihat dari peraturan TRIPs yang dimana terabaikannya peraturan yang mengkhususkan produk indikasi geografis terhadap produk kopi, namun setiap elemen yang terdapat dalam kopi memiliki nilai potensi yang mencolok untuk setiap pihak produsen untuk digunakan sebagai nilai tambah ekonomi.

Melihat juga bahwa kopi Toraja juga dapat dikategorikan sebagai kopi spesialisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa akan lebih baik untuk mengobservasi negara lain yang memiliki kasus serupa dan bagaimana negara terkait menyelesaikannya, ini juga dapat terlihat dari banyaknya negara

⁷⁴ A. Santa Ram, **Geographical Indication on Coffee**, Paper dari Dali Binchuan Zhukula International Coffee Forum, 2017, hlm 15

berkembang, yang dimana meskipun mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi di negara Barat⁷⁵ namun kenyataannya bahwa tingkat konsumsi dari negara produsen terbilang sangat rendah dikarenakan sebagian besar hasil produksi lebih difokuskan kepada kepentingan ekspor yang dimana berguna untuk menumbuhkan pendapatan⁷⁶ bagi negara berkembang yang memproduksi kopi yang akan di ekspor tersebut, karena produk indikasi geografis tidak seketika itu juga menumbuhkan pendapatan ekonomi negara, namun menurut Irene Calboli menyatakan bahwa⁷⁷:

“GIs do not per se constitute a magic recipe, and that the long-term success of GI products depends largely on local producers controlling and maintaining the quality of the products, and developing savvy marketing plans.”

(Produk Indikasi Geografis tidak semata-mata dibandingkan dengan resep sihir, dan kesuksesan jangka panjang dari pengguna produk Indikasi Geografis sangat membutuhkan produsen lokal yang mengendalikan dan menjaga kualitas produk, dan mengembangkan)

Sehingga pengamatan secara detail dari negara yang bersangkutan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan kepopuleran dari salah satu produk indikasi geografis yang dikembangkan yaitu produk kopi Toraja agar tidak disalah-gunakan oleh pihak lain.

a) Sistem Perlindungan Indikasi Geografis India

Melihat dari data yang disediakan oleh IAS (*Indian Administrative Service Score*), menetapkan sumber daya alam hutan India adalah sebagai berikut⁷⁸:

“Regarding forestry resources, India has the total forest, including the different ecosystem of biotic and abiotic component and tree cover are

⁷⁵ Ram AS. **Coffee Breeding**. 2013. Lambert Academic Publishers, Saar Brücken, Germany.

⁷⁶ Benni NE, Reviron S. **Geographical Indications: Review of seven case-studies World-wide**. 2009. Working Paper # 2009/15. NCCR Trade Regulation, Swiss National Science Foundation, Berne, Switzerland

⁷⁷ Irene Caboli, Ng-Loy Wee Loon, 2017, **Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture Focus on Asia-Pacific**, Cambridge University Press

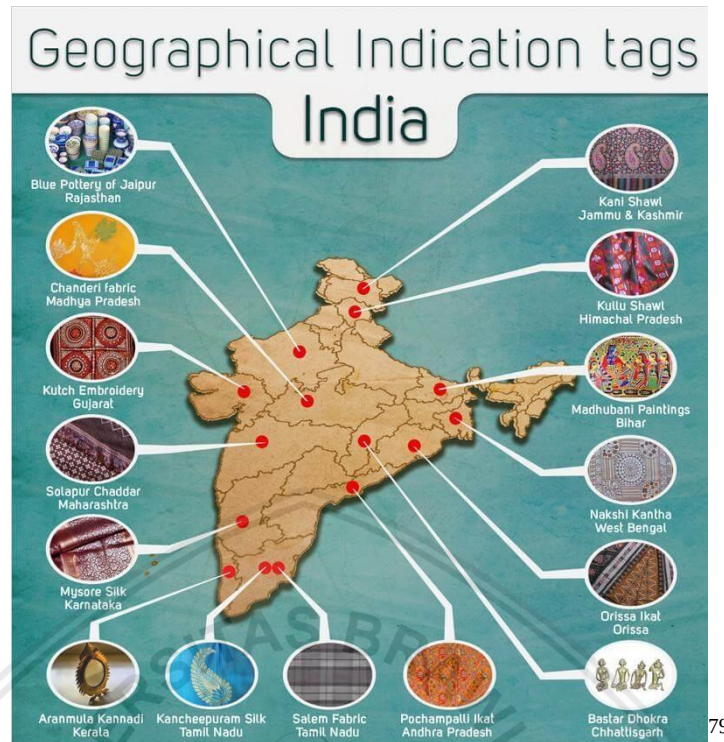
⁷⁸ IASSCORE, 2018, <https://www.iasscore.in/upsc-prelims/mineral-resource>, 24 Januari 2019

79.42 million hectare, which is 4.16 percent of the India's total geographical area, resulted in total carbon stock of India's forest is estimated to be 7, 044 million tones, an increase of 103 million tonnes, which is an increase of 1.48 in percentage terms over the previous assessments. According to various report, the maximum increase in forest cover has been observed in Tamil Nadu – 2, 501 sq km, followed by Kerala – 1, 317 sq km and Jammu & Kashmir – 450 sq km which is none when comparing to the forest cover India largely has, starting with Madhya Pradesh with 77, 462 sq km bringing it as the largest one, followed by Arunachal Pradesh, with a forest cover of 67, 248 sq km and Chhattisgarh – 55, 586 sq km. Comparing that to the World's total mangrove vegetation, India share's stand at 3%. Currently Mangrove cover in India is 4740 km² which is 0.14 % of the country's geographical area. Sundarbans in West Bengal accounts for almost half of the total area. As compared to 2013 there is a net increase of 112 sq km in the mangrove cover”

(“Terkait sumber daya hutan, India memiliki total hutan, termasuk yang memiliki ekosistem biotik dan abiotik yang berbeda dan pohon lindung seluas 79,42 juta hektar, yang dimana merupakan 4,16% dari area geografis India, yang dimana total stok karbon yang dihasilkan di India diestimasikan sebanyak 7 miliar 0,44 juta ton, sebuah peningkatan jika dibanding dengan hasil tahn lalu sebanyak 103 juta ton atau 148% dari hasil sebelumnya. Berdasarkan beberapa laporan terkait, adanya peningkatan maksimum dari pohon lindung dilihat dari *Tamil Nadu* seluas , 501km² diikuti dengan *Kerala* sebesar 1317km² dan *Jammu % Kashmir* sebesar 450km², yang tidak sebanding dengan hutan lindung terbesar yang India punya, dimulai dari *Madyha Pradesh* seluas 77.462km² diikuti dengan *Arunachal Pradesh* dengan hutan lindung sebesar 67.248km² dan *Chhattisgarh* sebesar 55.586km².Membandingkan dengan vegetasi bakau total dunia, India memiliki 3% dari keseluruhannya dengan bakau lindung di India sebesar 4740km² yang dimana mencakup 0.14% dari total area geografis India. *Sundarbans* di Bengal Barat tercatat setengah dari total area tersebut. Saat dibandingkan tahun 2013 terdapat peningkatan net sebesar 112km² dalam luas bakau lindung India.”)

Menunjukkan betapa luas dan tersebarnya sumber daya alam yang unik

didalam negara India, ini juga dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:



79

Sumber: Kaleidoscope

Namun meskipun memiliki sumber daya alam unik dan melimpah yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia, namun India mempunyai peraturan khusus dalam menetapkan perlindungan atas produk indikasi geografis (Geographical Indications of Goods Act, 1999), yang dimana dalam penerapannya dimana asal dari tempat munculnya produk yang dipersengketakan berlaku mutlak dalam menemukan pelanggaran atas persaingan penggunaan produk indikasi geografis yang tidak sehat menurut pasal 22 dari Peraturan Produk indikasi Geografis India tersebut.

Tidak hanya itu, namun setiap orang yang dengan sengaja memalsukan segala indikasi geografis, mengaburkan tanda asal, atau membuat/menciptakan tinta, satuan, ataupun mesin dengan maksud untuk memalskan produk indikasi geografis akan dihukum dengan hukuman kurungan dengan maksimal selama tiga

⁷⁹ <https://www.clearias.com/up/Geographical-Indication-Tags-India.jpg>, 08 Januari 2019

(3) tahun dan biaya denda sebesar kurang lebih 15,000 rupee menurut pasal 39 dari Peraturan Produk indikasi Geografis India.

Hal ini dapat terlihat dari produk indikasi geografis yang juga menjadi spesialisasi kopi mereka, yaitu *Monsooned Malabar*, sebuah teknik olahan kopi yang asal terciptanya tidak disengaja dengan membiarkan biji simpanan/kiriman kopi di angin musiman di daerah pesisir barat India⁸⁰ sehingga menyebabkan biji kopi tersebut mengembang dan kehilangan keasaman asal dari dalam kopi, sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih lemah dengan tingkat keasaman yang seimbang dengan pH standar⁸¹ sehingga lebih sering ditambahkan dengan tambahan cita rasa yang lebih kering namun tajam seperti cokelat atau jenis kacang untuk dinikmati⁸², dimana dalam proses pendaftaran produk indikasi geografisnya, baik secara arabika maupun robusta memiliki bagian-bagian terbesar di dalam daerah asalnya yaitu Karnataka sebanyak 23 (dua puluh tiga) label indikasi geografis pada tahun 2008 dan masih dilindungi sampai sekarang.

b) Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Kosta Rica

Melihat dari data yang disediakan oleh *Costa Rica Information*, menjelaskan status penyebaran sumber daya agrikultur Kosta Rica adalah sebagai berikut⁸³:

“The government of supports growers through research, training, and technical assistance even though the agricultural sector in Costa Rica has been declining in importance since the 1950s. However, in 1998 still accounted for 15 percent of GDP and employed one-fifth of the labor force. Almost 10 percent of the country's land is used for

⁸⁰ *Op Cit*, hlm 14

⁸¹ Skylar, **India Monsooned.Malabar.Coffee.Beans**, <https://espressocoffeeguide.com/gourmet-coffee/asian-indonesian-and-pacific-coffees/india-coffee/india-monsooned-malabar-coffee/>, 16 Januari 2019

⁸² *Op Cit*, hlm 14

⁸³ <http://costarica-information.com/about-costa-rica/economy/economic-sectors-industries/agriculture>, 13 Februari 2019

agriculture. Agriculture is still an important contributor to foreign trade. Excluding free zone companies, agricultural exports represent approximately 60 percent of export flows. Traditional crops, like coffee and bananas, have been the staples of agricultural production since the 18th century. However, a wide range of nontraditional products has appeared since the 1980s that have begun a revival in agricultural exports.”

(“Dukungan pemerintah berkembang melalui penelitian, pelatihan dan bantuan teknis meskipun kepentingan sektor agrikultur di Costa Rica sudah mulai menurun sejak tahun 1950. Namun, ditahun 1998 tetap berkontribusi sebanyak 15% dari GDP dan memperkerjakan 1 dari 5 dari total pekerja tambang. Hampir 10% dari tanah negara pun digunakan untuk kepentingan agrikultur. Agrikultur itu sendiri pun masih menjadi kontributor penting untuk kepentingan perdagangan asing. Pengecualian dari daerah bebas perusahaan, status ekspor dari hasil agrikultur mewakili 60% dari alur ekspor negara. Biji tradisional, seperti kopi dan pisang, telah menjadi produksi pokok dari produk agrikultur Costa Rica sejak abad ke 18. Namun, ada banyak produk non-tradisional yang mencakup secara luas sejak tahun 1980 mulai bangkit kembali dalam ekspor agrikultur”)

Yang selanjutnya secara detail mendeskripsikan status dari kopi Kosta Rika, baik dalam perkembangan awalnya sampai kontribusinya dalam produksi ekspor negara⁸⁴:

“Coffee is the country's oldest agricultural product and has been exported since the 1790s. In the 1820s the Costa Rican government stimulated its production by distributing free coffee plants and offering tax exemptions to interested families. Costa Rican coffee has been characterized by its high quality and efficient production, boasting some of the highest area yields in the world. In 1999 the country produced 147,000 metric tons of coffee. Although for many years coffee was the country's main source of foreign exchange, low international prices eroded its importance. Production for 1994-99 averaged 2.9 million bags (133,000 metric tons) with revenues of US \$370 million annually. While such revenue represented about 11 percent of total export earnings in 1994, it only amounted to 4 percent of total export earnings in 2000.

(“Kopi merupakan produk agrikultur tertua negara dan telah diekspor sejak tahun 1790. Dalam tahun 1820an, pemerintah Kosta Rica menstimulasi produksi agrikultur ini dengan mendistribusikan tanaman kopi Kosta Rica secara gratis dan memberikan pengecualian pajak

⁸⁴ ibid

kepada kepala perusahaan yang tertarik. Kopi Kosta Rica telah dikenal dari kualitas tinggi dan produksinya yang efisien, bahkan melebihi beberapa daerah terkenal di dunia. Di tahun 1999 tercatat bahwa telah diproduksi 147.000 ton kopi. Meskipun selama bertahun-tahun kopi Kosta Rica menjadi sumber utama negara dalam perdagangan asing, harga rendah internasional mulai dipentingkan oleh pihak perdagangan. Produksi dari tahun 1994-1999 dirata-ratakan mencapai 2,9 juta kantong (133.000 ton) dengan pendapatan mencapai US\$ 370 juta setiap tahun. Dengan pendapatan yang merepresentasikan sekitar 11% dari total pendapatan ekspor dalam tahun 1994, setelahnya hanya sekitar 4% dari total pendapatan ekspor dalam tahun 2000”)

Meskipun negara ini juga memiliki sumber daya yang serupa dengan India dan Indonesia, namun tidak ada produk indikasi geografis kopi yang memiliki status terdaftar secara legal di Kosta Rica, namun dikelola oleh perusahaan privat yang bernama ICAFE (*Instituto del Cafe de Costa Rica*) dengan menerapkan “proyek: 7 wilayah, 7 kopi” dengan membagi tatanan wilayah keseluruhan Kosta Rica menjadi 7 wilayah utama penanaman kopi yang ditentukan oleh jarak ketinggian permukaan laut, tipe tanah, dan rasa kopi itu sendiri⁸⁵, kemudian tersebar didalam tujuh wilayah yaitu *Tarrazu, Brunca, Orosi, Tres Rios, Turrialba, Valle* barat dan *Valle* pusat.

Alasan dari perusahaan mengelola produk indikasi geografis dari negara mereka (dalam hal ini adalah produk kopi Kosta Rica) adalah dalam pernyataan dari J.P. Cafferada, salah satu pengamat dari proses merek dan hak cipta Kosta Rica, bahwa⁸⁶:

“Food manufacturers are aware that GIs can increase the value of goods that were previously considered mere commodities to be sold in

⁸⁵ Banana IP Reporter, **Geographical Indication: Analysis of Costa Rica Coffee (Café de Costa Rica) as a Geographical Indication**, <https://www.bananaip.com/ip-news-center/analysis-of-costa-rica-coffee-cafe-de-costa-rica-as-a-geographical-indication/>, 20 Februari 2019

⁸⁶ Cafferada, J.P., Pomareda C., **Indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica: situación y perspectivas**, Geneva, ICTSD, 2009. Diambil dari Fabio Parasecoli, **Costa Rica Between Trademarks and Geographical Indications; A Case Study in the Development of Typicality**, The New School, New York, 2013, hlm 167, https://www.academia.edu/9452736/Costa_Rica_Between_Trademarks_and_Geographical_Indications_A_Case_Study_in_the_Development_of_Typicality, 20 Februari 2019

bulk, protecting them from competitors selling similar products of lesser quality under the same name and creating entry barriers for producers who do not have the means to comply with the often complex regulations. Consumers, on their end, feel more protected from numerous types of fraud”

(“Manufaktur makanan pun menyadari bahwa Indikasi Geografis dapat meningkatkan kualitas dan harga yang sebelumnya dianggap sebagai barang pokok menjadi barang yang dapat diperoleh secara massal, terlindung dari kompetitor yang menjual produk serupa dengan kualitas yang lebih rendah dengan nama produk yang sama sehingga menciptakan penghalang masuk bagi produsen lokal yang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti regulasi yang seringkali menjadi kompleks sehingga pelanggan pada akhirnya lebih merasa terlindungi untuk mendukung produsen lokal dari banyaknya jenis penipuan”)

Dimana, institusi ICAFE yang sebelumnya mendaftarkan produk kopi mereka sebagai indikasi geografis menunjukkan diskriminasi dalam mendeskripsikan potensi 2 dari 7 daerah penghasil produk kopi Costa Rica (daerah *Tres* dan *Tarrazu*) sehingga menimbulkan perseteruan antar anggota institusi sehingga pada Oktober 2005, terbentuklah *Asociación Reguladora de las Normas de Origen de Los Santos* oleh beberapa anggota dari ICAFE yang bertujuan untuk memperoleh hak indikasi geografis dari daerah lain yang oleh ICAFE tidak dideskripsikan kedalam keterangan potensi sebagai syarat perolehan indikasi geografis, namun karena menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan kekaburan dari atas lima daerah lain yang perlu dihargai produknya, namun karena salah satu tindakan yang dilakukan oleh asosiasi ini adalah mendenominasikan produsen dari *Tarrazu*, sehingga dapat mencemari kualitas dan nama baik dari produk indikasi geografis sehingga asosiasi ini kemudian bergabung kembali dengan institusi ICAFE⁸⁷.

⁸⁷ Camacho Sandoval, A., **Tarrazú: un nombre codiciado**, (26 Agustus 2007), <http://www.elfinancierocr.com/efarchivo/2007/agosto/26/negocios1202714.html>, 20 Februari 2019

Perseteruan internal dalam sektor kopi inilah yang menyebabkan pemerintah mengalihkan perhatiannya dari pengaturan indikasi geografis menjadi renegosiasi dengan EU untuk meminta perlindungan atas produk lokal mereka, sehingga diadakannya negosiasi antara negara bagian amerika tengah dengan EU dengan ditanda-tanganinya persetujuan asosiasi pada Mei 2010⁸⁸. Dalam negosiasi tersebut, negara bagian amerika tengah yang memproduksi kopi mendorong kesepakatan untuk kopi biji dan bubuk untuk diberakukan dalam kebijakan bebas cukai EU (yang dimana dapat dikenai cukai berkisar 7,5% sampai 11,5% dari harga total), namun saat ditanda-tanganinya persetujuan asosiasi justru memperburuk situasi dari sektor kopi. Karena saat mendiskusikan dalam menyusun persetujuan asosiasi, pihak negara bagian amerka tengah menginginkan perlindungan indikasi geografis diberikan berdasarkan darimana biji kopi itu tumbuh dan dipetik, namun pihak EU mendorong untuk pemberian perlindungan indikasi geografis berdasarkan dari tempat biji kopi tersebut dipanggang⁸⁹.

Setelah didiskusikan, kemudain diratifikasi kembali dalam seluruh negara EU, identitas asal dari produk indikasi geografis akan ditetapkan dari tempat dimana biji kopi itu tumbuh, namun produk indikasi geografis seperti yang ada dalam “café de Costa Rica” akan diberikan perlindungan khusus dari EU dan menjadikan produk indikasi geografis yang disebut akan menjadi produk eksklusif dari EU, dengan jaminan perlindungan indikasi geografis atas setiap penggunaan

⁸⁸ Council of the European Union, Press Office, IV EU-Central America Summit Joint Communiqué (Madrid, May 19th 2010), <http://www.globaldefence.net/defencenews/15324-iv-eu-central-america-summit-joint-communicue.html>, 20 Februari 2019

⁸⁹ Barquero, M., **Icafé y Comex coinciden en excluir café de acuerdo con UE**, 20 November 2008, http://www.nacion.com/ln_ee/2008/noviembre/20/economia1782021.html, 20 Februari 2019

produk indikasi geografis yang diberlakukan oleh EU, termasuk sektor susu dan mentega⁹⁰

Sehingga dalam pembuatan aturan perlindungan untuk indikasi geografis sesuai dalam Undang-undang no. 7978 tanggal 1 Januari 2000 tentang *Trademarks and other Distinctive Signs* dalam pasal 74 bagian (a) menyatakan bahwa⁹¹:

“The Industrial Property Registry shall keep a register of appellations of origin and geographical indications. National or foreign appellations of origin and geographical indications shall be registered at the request of one or more producers, manufacturers or craftsmen, whose establishment for production or manufacture is located in the region or locality to which the appellation of origin or geographical indication corresponds, or at the request of any competent public authority”

(“Lembaga Pendaftaran Industri Properti akan menjaga daftar permohonan dari indikasi asal dan indikasi geografis. Indikasi asal dan/atau indikasi geografis yang diajukan oleh pihak asing maupun lokal hanya bisa diterima untuk didaftarkan setelahnya oleh produsen, manufaktur atau pembuat yang dimana tempat asal untuk memproduksi atau memanufakturnya berlokasi dalam daerah atau tempat lokal dimana yang dimana berhubungan dengan indikasi asal atau indikasi geografis, atau dengan permintaan dari pihak otoritas terkait yang kompeten”)

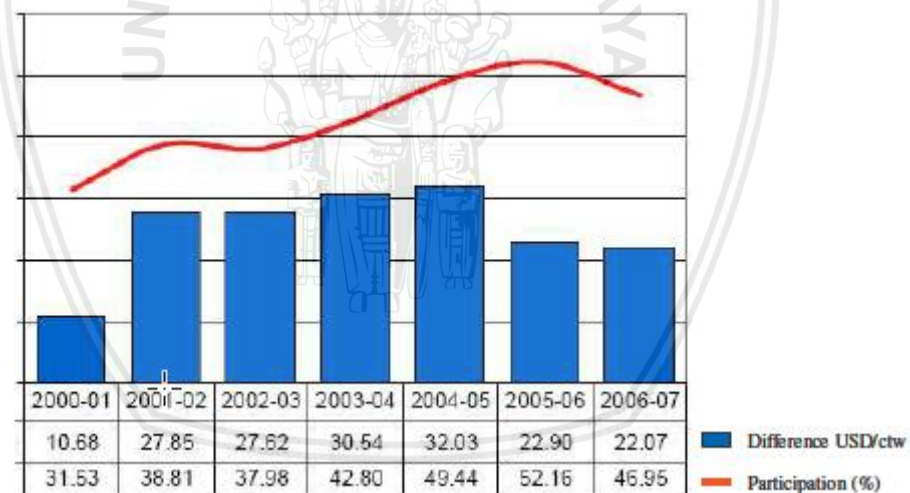
Yang dimana dalam website resmi dari Pendaftaran Industri Properti Costa Rica, lembaga ini hanyalah badan administrasi yang hanya bertanggung-jawab untuk mengajukan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan intelektual⁹².

⁹⁰ Fernández Sanabria, A., Bermúdez Mora, K., **Europa desafía a exportadores**, dalam ElfinancieroCR.com, 30 Mei 2010, http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/mayo/30/enportada2379664.html, 20 Februari 2019

⁹¹ Legislative Assembly of The Republic Of Costa Rica, **Law No. 7978 on Trademarks and Other Distinctive Signs**, <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/276509>, 27 Februari 2019

⁹² http://www.rnpdigital.com/industrial_property/index.htm, 27 Februari 2019

Pihak EU kemudian menyerahkan kebijakan dalam hal perdagangan kepada pihak ICAFE, yang kemudian mempromosikan produk indikasi geografisnya dalam banyak hal, salah satunya dalam perayaan pekan raya maupun konferensi. Dalam sisi internal negara, teknik promosional yang digunakan mencakup kampanye pemasaran dalam radio, televisi dan media cetak. Melihat dari kutipan internasional, kopi yang berasal dari Kosta Rika merupakan satu dari kopi unggul. Contoh dari kopi ini adalah “Primer Pergamino, Chorro Europeo, Strictly Hard Bean”⁹³. Tindakan promosi ini pula yang menyebabkan total saham ekspor meningkat dari 31,53% dari tahun 2001 sampai 2003 menjadi 49,52% pada tahun 2005 sampai 2007, yang dimana perkembangan detailnya dapat terlihat dalam diagram dibawah ini⁹⁴:



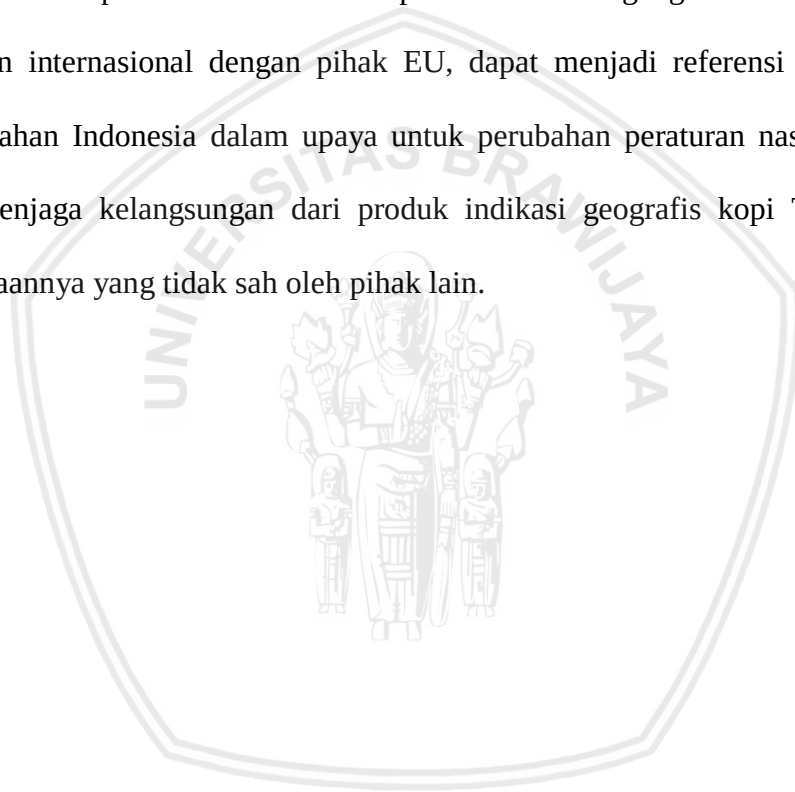
.Sumber: ICAFE

Disini dapat terlihat bahwa penyerahan hak indikasi geografis kepada pihak privat dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam segi ekonomi dan perkembangan ekspor.

⁹³ Nadja El Benni & Sophie Reviron, **Geographical Indications : review of seven case-studies world wide**. NCCR Trade Regulation Working Paper, 2009, hlmaman 42

⁹⁴ Ibid

Melihat dualisi dari bagaimana India dan Kosta Rika dalam menetapkan aturan terkait dengan mengatur produk indikasi geografis mereka, yang dimana pihak India memiliki aturan yang serupa dengan Indonesia untuk mengatur secara penuh dalam kepemilikan dari produk indikasi geografis mereka, dan dari pihak Kosta Rika yang lebih memusatkan dalam hal mengatur kepemilikan dari produk indikasi geografis kepada pihak privat dan memberikan hak kepada pihak privat terkait untuk kepemilikan hak dalam produk indikasi geografis sesuai dengan perjanjian internasional dengan pihak EU, dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintahan Indonesia dalam upaya untuk perubahan peraturan nasional demi untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari penggunaannya yang tidak sah oleh pihak lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum dari tindakan penggunaan produk indikasi geografis kopi Toraja oleh perusahaan lokal maupun luar negeri, dapat disimpulkan dengan menggunakan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Bab VIII dari hal kepemilikan hak penggunaan dan pemberian label pada produk, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Bab II – III dan Bab V - VI tentang Indikasi Geografis dalam iktikad baik dari pihak perusahaan terlihat dalam persamaan dari logo antara MPIG kopi Toraja dan perusahaan pengguna produk indikasi geografis serta dalam *Section 3* dari *TRIPs* yang dimana dalam sesuai dengan ketentuan bahwa setiap negara anggota harus mempunyai aturan yang mengatur tentang produk indikasi geografis serta penggunaannya, dalam penggunaan aturan dari *Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs* (Perlindungan atas nama yang spesifik dengan Agrikultur Kehutanan dan Perikanan) dalam peraturan Jepang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk indikasi geografis kopi Toraja oleh pihak perusahaan perusahaan lokal maupun luar negeri dapat ditetapkan tidak beserta dengan perlindungan hukum untuk indikasi geografis yang ditetapkan di Indonesia.
2. Berdasarkan kajian dalam mempertimbangkan penyalahgunaan produk indikasi geografis kopi Toraja oleh perusahaan lokal dan luar negeri, maka

tindakan hukum terhadap perusahaan yang menyalahgunakan produk indikasi geografis harus dilakukan, baik berupa gugatan mengikuti proses litigasi maupun menggunakan jalur arbitrase secara non-litigasi ataupun melalui Forum Internasional WTO, dan juga perlunya upaya hukum untuk menjaga kelangsungan dari produk indikasi geografis kopi Toraja dari pihak lain dengan mempertimbangkan perbaikan hukum dengan aturan khusus indikasi geografis India atau undang undang khusus indikasi geografis dari Kosta Rika.

B. Saran

1. Hendaknya di dalam Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu adanya aturan lebih lanjut yang terkait dalam penggunaan produk indikasi geografis oleh pihak lain, mengingat bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pihak ketiga dari luar negeri yang padahal sebelumnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pengakuan di dalam dunia kopi internasional, serta aturan lebih lanjut baik dalam proses penegakan hukum terkait dengan penggunaan produk indikasi geografis yang tidak sah oleh pihak luar negeri dan pihak siapakah yang berhak untuk menggunakan produk indikasi geografis serta tanda yang menandakan bahwa produk yang diproduksi merupakan produk yang sah menurut Undang-undang no 20 tahun 2016
2. Hendaknya pihak pemerintah melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat sekitar untuk mendaftarkan produk indikasi geografis lokal agar dapat terlindungi oleh hukum, mengingat potensi sumber daya alam di tanah Indonesia yang melimpah, sehingga meningkatkan potensi dari

penyalahgunaan atas produk indikasi geografis yang tidak dapat digugat atas dasar tidak terdaftarnya produk indikasi geografis yang disalahgunakan dalam DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Anonim, **HAKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia**, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007

Ari Purwadi, **Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen**, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar

A. Santa Ram, **Geographical Indication on Coffee**, Paper dari Dali Binchuan Zhukula International Coffee Forum, 2017

Benni NE, Reviron S, **Geographical Indications: Review of ten Underdeveloped Country case-studies World-wide**, NCCR Trade Regulation, Swiss National Science Foundation, Switzerland, 2009

Cafferada, J.P., Pomareda C., **Costa Rica Between Trademarks and Geographical Indications; A Case Study in the Development of Typicality, The New School**, New York, 2013

Jurnal Hukum Badomai, **Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis - Hasil Pertanian Lahan Basah sebagai produk khas Propinsi Kalimantan Selatan**, 2016

Daddy H. KUSDRIANA, **Daftar Peraturan Jasa Konstruksi di Indonesia**, PT. Media Data Riset, 2012

Departemen Perindustrian, **Roadmap Industri Pengolahan Kopi**, 2009

H. Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Haris Munandar, Sally Sitanggang, **HAKI - Hak kekayaan Intelektual**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008

Hermanto S, **Kafein, Senyawa Bermanfaat atau Beracunkah?**, 2007

Irene Caboli, Ng-Loy Wee Loon, **Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture Focus on Asia-Pacific**, Cambridge University Press, 2017

- Insan Budi Maulana, **Bianglala Haki (Hak kekayaan Intelektual)**, PT.Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, 2008
- Irvan Helmi, *Coffee acids*, 2010
- Koswara S, **Kopi Rendah Kafein (Kopi Dekafein)**, 2006
- Lili Tirtasari, **Perombakan Biji Kopi**, 2014
- Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja, **Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Toraja**, MPIG kopi Toraja, 2013
- Miranda Risang Ayu, **Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis**, Bandung, 2006
- Nadja El Benni, Sophie Reviron, *Geographical Indications: review of seven case-studies world wide*. NCCR Trade Regulation Working Paper, 2009
- O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ram AS. *Coffee Breeding*. Lambert Academic Publishers, Saar Brücken, Germany, 2013.
- Ranti Fauza Mayana, **Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas**, PT. Grasindo, Jakarta, 2004
- Sahab H, **Pengembangan Dan Prospektif Industri Kopi Toraja**. Jurnal Industri. Vol 3 No. 2., 2002
- Saky Septiono, **Perlindungan Indikasi Geografis**, Jakarta, 2012
- Sentosa Sembiring, **Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual Dibidang Hak cipta, Paten, Dan Merek**, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sudarmanto, **Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia**, Jakarta, 2005
- Sudaryat, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010

repository.ub.ac.id

Sutarman, **Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007

World Trade Organization, **Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes**, 2012

UNDANG-UNDANG DAN YURISPRUDENSI :

Japan's Commercial Arbitration Association, Commercial Arbitration Rules

Japan's Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs,

Japan's Ministry of Justice, Trademark Act

TRIPs Agreement

Undang undang no 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

SKRIPSI :

Ridwansyah, **Pengolahan Kopi**. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2003

INTERNET :

Banana IP Reporter, Geographical Indication: Analysis of Costa Rica Coffee (Café de Costa Rica) as a Geographical Indication, <https://www.bananaip.com/ip-news-center/analysis-of-costa-rica-coffee-cafe-de-costa-rica-as-a-geographical-indication/>, 20 Februari 2019

BANI Arbitration Center, **About Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)**, <http://www.baniarbitration.org>, 02 Desember 2018

BANI Arbitration Center, **Peraturan & Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, <http://www.baniarbitration.org/ina/procedures.php>, 02 Desember 2018

Barquero, M., **Icafé y Comex coinciden en excluir café de acuerdo con UE**, 20 November 2008, http://www.nacion.com/ln_ee/2008/noviembre/20/economia1782021.html, 20 Februari 2019

Camacho Sandoval, A., **Tarrazú: un nombre codiciado**, (26 Agustus 2007), <http://www.elfinancierocr.com/efarchivo/2007/agosto/26/negocios1202714.html>, 20 Februari 2019

Council of the European Union, Press Office, IV EU-Central America Summit Joint Communiqué (Madrid, May 19th 2010), <http://www.globaldefence.net/defencenews/15324-iv-eu-central-america-summit-joint-communique.html>, 20 Februari 2019

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, **Komoditi Kopi Robusta**, <https://sulselprov.go.id/pages/komoditi-kopi-robusta>, 12 Desember 2018

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2007, <http://e-book.dgip.go.id/indikasi-geografis/filemedia/Buku%20Indikasi%20Geografis%20Indonesia/#p=10>, 19 Juli 2018

Skylar, **India Monsooned.Malabar.Coffee.Beans**, <https://espressocoffeeguide.com/gourmet-coffee/asian-indonesian-and-pacific-coffees/india-coffee/india-monsooned-malabar-coffee/>, 16 Januari 2019

HierarchyStructure, 2018, Social Class Hierarchy, <https://www.hierarchystructure.com/social-class-hierarchy/>, 3 September 2018

<http://www.costarica-information.com/about-costa-rica/economy/economic-sectors-industries/agriculture>, 13 Februari 2019

http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/IG%20Terdaftar%20+%20LOGO%20update%20JAn%202018.pdf, 18 Oktober 2018

<https://www.keycoffee.co.jp/e/products/professional>, 9 Oktober 2018

<https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/english/about.html>, 18 Oktober 2018

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/15/216192/aset-ekonomi-indonesia-dikuasai-asing/>, 3 September 2018

http://www.rnpdigital.com/industrial_property/index.htm, 27 Februari 2019

IASSCORE, 2018, <https://www.iasscore.in/upsc-prelims/mineral-resource>, 24 Januari 2019

Kantor Staf Presiden, 2017, Hubungan Saling Menguntungkan Indonesia-Jepang, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/hubungan-saling-menguntungkan-indonesia-jepang.html>, 2 Oktober 2018

Legislative Assembly of The Republic Of Costa Rica, **Law No. 7978 on Trademarks and Other Distinctive Signs**, <https://wipolex.wipo.int/en/text/276509>, 27 Februari 2019

Lutfy Mairizal Putra, 2017, Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin Diperlukan,

<https://sains.kompas.com/read/2017/09/19/160500723/perubahan-undang-undang-konservasi-sda-semakin-diperlukan>, 3 September 2018

The World Bank Group, 2017, Indonesia's middle class vital for the country's future, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/04/indonesia-middle-class-vital-for-the-country-future>, 3 September 2018

Tim Pengelola Website Kemenperin, **Naik 10 Persen, Ekspor Kopi Olahan Nasional Tembus USD 469 Juta**, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19194/Naik-10-Persen,-Ekspor-Kopi-Olahan-Nasional-Tembus-USD-469-Juta>, 12 Desember 2018

World Trade Organization, **A unique contribution**, 2019, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, 13 Maret 2019

World Trade Organization, **The panel process**, 2019, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp2_e.htm, 13 Maret 2019

